

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2

ธันวาคม 2553

❖ บทความทั่วไป

- การแบ่งปันผลประโยชน์และการส่งออกสินค้ากับความมั่นคงทางอาหาร
- ปัญหาการเกิดอัตรารอการขึ้นฉันทนุญขึ้นด้วยเป็นกฎหมายที่มีขึ้น
- การดำเนินงานด้านสิทธิของประชาชนในประเทศไทย
- การจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Tax Collection)
- แนวโน้มการแบ่งปันผลประโยชน์และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (Border Carbon Adjustments : BCA) โดยสหประชาชาติและสหภาพยุโรป กับผลกระทบต่อประเทศไทย
- วิจัยเรื่องด้วยตนเองของกฎหมายฉบับที่ 3
- THAI TRADITIONAL MEDICINE PROTECTION (Part I)

❖ กฎาวิเคราะห์

❖ แนะนำกฎหมายใหม่

❖ คำพิพากษากฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

❖ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา



กฎหมายแพ่ง 1

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์

คำถาม

สมศักดิ์ต้องการเงินจึงนำที่ดินของตนแปลงหนึ่งไปจำนองไว้กับจากสมพงษ์ 500,000 บาท โดยทั้งสองไปทำนิติกรรมการจำนองที่กรมที่ดินจังหวัด โดยแจ้งแก่เจ้าพนักงานว่าต้องการทำสัญญาจำนองที่ดิน แต่เจ้าพนักงานที่ดินฟังผิดไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวแทน โดยทำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนด ภายหลังต่อมาสมศักดิ์ได้นำเงิน 500,000 บาทมาให้สมพงษ์เพื่อไถ่ถอนที่ดิน สมพงษ์จึงนำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวให้สมศักดิ์ดู และอ้างว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนแล้ว สมศักดิ์ไม่มีสิทธิมาไถ่ถอน อีกทั้งสัญญาซื้อขายดังกล่าวก็ได้ทำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดด้วย ดังนี้ ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของสมพงษ์หรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

มาตรา 156 การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ

ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่งไว้แก่ ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้กรณีแห่งนิติกรรม และความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม

การที่นายสมศักดิ์นำที่ดินของตนไปจำนองกับนายสมพงษ์ แต่เจ้าพนักงานที่ดินฟังผิดไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวแทน เป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรม มีผลทำให้นิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆะ แม้ว่าจะได้ทำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ตาม

เมื่อนายสมศักดิ์นำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน นายสมพงษ์จึงไม่สามารถอ้างได้ว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตน เนื่องจากสัญญาซื้อขายที่ดินเกิดจากการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม สัญญาซื้อขายที่ดินจึงตกเป็นโมฆะ คือมีผลเสียเปล่า และผู้กรณีต้องคืนทรัพย์สินที่ได้ให้แก่กันตามหลักกฎหมายว่าด้วยลาภมิควรได้ ดังนั้น นายสมศักดิ์จึงสามารถเรียกที่ดินแปลงดังกล่าวคืนได้ โดยจะต้องคืนเงินที่ได้รับไว้แก่นายสมพงษ์

ข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของนายสมพงษ์ เนื่องจากสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะ นายสมศักดิ์สามารถเรียกที่ดินแปลงดังกล่าวคืนได้ โดยจะต้องคืนเงินที่ได้รับไว้แก่นายสมพงษ์

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม

ตามมาตรา 156 ซึ่งมีผลทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมที่กล่าวมานี้ ได้แก่

1. ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม เป็นการที่ผู้กระทำการต้องการแสดงเจตนาทำนิติกรรมอย่างหนึ่ง แต่กลับสำคัญผิดไปทำนิติกรรมอีกอย่างหนึ่งโดยเข้าใจผิดว่าเป็นนิติกรรมที่ตนเองต้องการจะทำ กล่าวคือเป็นสำคัญผิดในชนิดหรือประเภทของนิติกรรมนั่นเอง
2. ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี เนื่องจากนิติกรรมบางประเภทมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี การทำนิติกรรมโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีอาจเป็นการที่ผู้กระทำการต้องการแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับบุคคลหนึ่ง แต่กลับเข้าใจผิดหรือหลงผิดไปแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับอีกบุคคลหนึ่งโดยเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ตนเองต้องการจะทำนิติกรรมด้วย
3. ความสำคัญผิดในทรัพย์สิน เป็นการทำนิติกรรมในทรัพย์สินคนละสิ่งกันกับที่มีเจตนาต้องการทำนิติกรรม

กรณีนี้ นักศึกษามักหลงไปตอบว่าเป็นการสำคัญผิดในทรัพย์สิน ซึ่งมีผลทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะเช่นเดียวกัน แต่โจทย์ข้อนี้ในตอนแรกนายสมศักดิ์และนายสมพงษ์แสดงเจตนาทำนิติกรรมจำนอง แต่กลับสำคัญผิดไปทำนิติกรรมอีกอย่างหนึ่งคือนิติกรรมซื้อขายโดยเข้าใจผิดว่าเป็นนิติกรรมที่ตนเองต้องการจะทำในตอนแรก จึงมิใช่เป็นเรื่องของการสำคัญผิดในทรัพย์สินแต่อย่างใด เพราะเป็นการทำนิติกรรมในที่ดินแปลงเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาส่วนหนึ่งตอบว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญตามมาตรา 157 อันเป็นคนละกรณีกันกับมาตรา 156 เนื่องจากการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นการสำคัญผิดในมูลเหตุจูงใจให้ทำนิติกรรมมิใช่การสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา 156

อีกประเด็นหนึ่งคือ นักศึกษาบางส่วนตอบว่าเป็นการสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม แต่ความสำคัญผิดดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้แสดงเจตนา คือนายสมศักดิ์และนายสมพงษ์ แต่กรณีนี้เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินฟังผิดไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเอง การแสดงเจตนาทำนิติกรรมดังกล่าวจึงมิได้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายสมศักดิ์และนายสมพงษ์แต่อย่างใด

ประเด็นสุดท้ายคือ เรื่องของผลของการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา 156 นั้นมีผลทำให้นิติกรรมที่คู่กรณีได้ทำลงไปเป็นโมฆะ คือมีผลเสียเปล่า ไม่มีผลในทางกฎหมายและไม่สามารถให้สัตยาบันกันได้ ในกรณีที่ต้องการเรียกคืนทรัพย์สินกันก็ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายว่าด้วยลาภมิควรได้ แต่มีนักศึกษาบางส่วนตอบว่าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะซึ่งไม่ถูกต้อง



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรรัตน์ ประจวบจั่น

คำถาม

เอกชัยรณมาหลังจากฝนตกมีน้ำอยู่บนผิวถนน รถที่เอกชัยมาตกหลุมเพราะน้ำท่วมผิวถนนอยู่เอก ไม่เห็นน้ำกระเด็นไปถูกสดสวยที่ยืนรอรถประจำทางอยู่เลอะเทอะหมด สดสวยจึงเรียกให้เอกชดใช้ค่าเสียหาย เอกต่อสู้ว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจแกล้างสดสวย ทั้งก็ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ ได้ระวังตามสมควรแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เห็นว่าข้อต่อสู้ของเอกเพียงพอที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดในการนี้หรือไม่

แนวตอบ

มาตรา 420 บัญญัติว่า "ผู้ใดตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น"

มาตรา 437 บัญญัติว่า "บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วย กำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง"

การที่เอกชัยรณมาแล้วนำไปกระเด็นถูกสดสวยเลอะเทอะเสียหาย กรณีนี้เอกเป็นผู้ครอบครองและควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล แม้เอกจะมีได้ตั้งใจ มีได้ประมาทเลินเล่อ ตามมาตรา 420 ก็ตาม เอกก็ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 237 ซึ่งเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัด

ความรับผิดตามมาตรา 437 นั้น เอกจะหลุดพ้นจากความรับผิดได้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเป็นความผิดของผู้ต้องเสียหายเอง หากพิสูจน์ไม่ได้เช่นนั้นเอกก็ต้องรับผิด ดังนั้น ข้อต่อสู้ของเอกที่ว่าตนเองมีได้ตั้งใจแล้วสดสวย ทั้งก็มีได้ประมาทเลินเล่อ นั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะหลุดพ้นจากความรับผิด

วิเคราะห์

กรณีความรับผิดตามมาตรา 437 นั้น ถือเป็นความรับผิดโดยเด็ดขาด การรับผิดในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อเช่นกรณีความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 ดังนั้น นายเอกต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแม้มิได้กระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ บุคคลนี้ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 437 นั้น ต้องเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ ซึ่งอาจจะมิใช่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ก็ได้ ข้อยกเว้นของความรับผิดในกรณีนี้นายเอกจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายหรือสดสวยเอง หากพิสูจน์ไม่ได้เอกก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน



กฎหมายแพ่ง 3

รองศาสตราจารย์ วรวิทย์ เทพทอง¹

คำถาม

นายสมชายคบหาดูใจนางสาวสมหญิงเป็นเวลาหลายปี ต่อมานายสมชายได้จัดงานเลี้ยงฉลองงานหมั้นกับนางสาวสมหญิง โดยมีการกินเลี้ยงในเครือญาติ พร้อมทั้งให้แหวนหมั้นแก่นางสาวสมหญิง โดยให้สัญญาว่าจะทำการสมรสกันภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่งานเลี้ยงฉลองงานหมั้น ภายหลังกินเลี้ยงครบตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ นางสาวสมหญิงจึงจ่ายเงินค่าโต๊ะจีนเพื่อใช้เลี้ยงแขกในงานแต่งงาน และ ซื้อชุดแต่งงานสำหรับใส่ในงานแต่งงานไว้ 1 ชุด แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันงานนายสมชายกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจดทะเบียนสมรสและไม่เข้าร่วมงานเลี้ยงแต่งงานดังกล่าว ดังนี้ เมื่อนางสาวสมหญิงมาปรึกษาท่านว่าต้องการที่จะบังคับให้นายสมชายทำการสมรสตามสัญญาหมั้น พร้อมทั้งเรียกค่าทดแทนในส่วนของเงินค่าโต๊ะจีนและค่าชุดแต่งงาน ท่านจะให้คำปรึกษาร้อย่างไร

แนวตอบ

ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437, วรรคหนึ่ง, มาตรา 1438, มาตรา 1439 และ มาตรา 1440 (2)

ตามปัญหา นายสมชายได้ให้แหวนหมั้นแก่นางสาวสมหญิงในวันหมั้นโดยให้สัญญาว่าจะทำการสมรสกันภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่งานเลี้ยงฉลองงานหมั้น เช่นนี้ การกระทำดังกล่าวเป็นการส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น สัญญาหมั้นจึงสมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437

ต่อมาเมื่อถึงวันสมรสนายสมชายบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสมหญิงโดยไม่มีเหตุสำคัญที่จะอ้างได้ว่านางสาวสมหญิงไม่สมควรสมรสด้วย การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการผิดสัญญาหมั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1439 อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายสมชายจะผิดสัญญาหมั้น ก็ไม่อาจบังคับให้ทำการสมรสได้ เนื่องจากการหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1438

เมื่อมีการผิดสัญญาหมั้น ฝ่ายที่ผิดสัญญาต้องรับผิดชอบใช้ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งค่าทดแทนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1440 (2) ได้แก่ ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุคคล

¹ ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3

ผู้กระทำในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้จ่าย หรือตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร ตามปัญหา นางสาวสมหญิงได้จ่ายเงินค่าโต๊ะจีนเพื่อใช้เลี้ยงแขกในงานแต่งงาน และค่าซื้อชุดแต่งงานสำหรับใส่ในงานแต่งงาน 1 ชุด ซึ่งค่าจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานแต่งงานนั้นไม่ว่าจะเรียกได้เพราะการที่ชายหญิงจะทำการสมรสไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายในส่วนนี้ ส่วนค่าซื้อชุดแต่งงาน 1 ชุด ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสมรสที่สามารถเรียกได้

สรุป นางสาวสมหญิงไม่อาจบังคับให้นายสมชายทำการสมรสกับตนได้ และค่าทดแทนก็เรียกได้เฉพาะในส่วนของค่าซื้อชุดแต่งงาน 1 ชุด เท่านั้น

วิเคราะห์ คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการหมั้นซึ่งมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า สัญญาหมั้นเกิดขึ้นหรือไม่ นายสมชายผิดสัญญาหมั้นหรือไม่ นางสาวสมหญิงจะบังคับให้นายสมชายสมรสได้หรือไม่ และค่าทดแทนที่นางสาวสมหญิงจะเรียกร้องได้มีอะไรบ้าง

ก่อนอื่นนักศึกษาต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่า **สัญญาหมั้นเกิดขึ้นหรือไม่** เพราะหากสัญญาหมั้นไม่มีหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่อาจมีการผิดสัญญาหมั้น หรือบอกเลิกสัญญาหมั้นได้ และจะเรียกค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้นก็ไม่ได้ ซึ่งตามคำถามนั้นได้บอกเป็นนัยอยู่แล้วว่า มีการให้แหวนหมั้น โดยให้สัญญาว่าจะทำการสมรสกันภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่งานเลี้ยงฉลองงานหมั้น เช่นนี้ นักศึกษาต้องนำมาตรา 1437 แห่ง ป.พ.พ.² มาวินิจฉัยว่า เป็นการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น แหวนที่นายสมชายให้นางสาวสมหญิงย่อมเป็นของหมั้น สัญญาหมั้นจึงเกิดขึ้นและสมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437 ดังกล่าวดังกล่าวนั้นต้องวินิจฉัยต่อไปว่าการที่นายสมชายไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสมหญิงนั้น นายสมชายมีเหตุสำคัญที่จะอ้างได้หรือไม่ว่านางสาวสมหญิงไม่สมควรสมรสด้วย เพราะหากอ้างได้จะเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1442³ แต่ถ้าอ้างไม่ได้ก็จะเป็นการผิดสัญญาหมั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1439⁴ ซึ่งตามคำถามนี้ไม่ปรากฏเหตุสำคัญอันเกิดแก่นางสาวสมหญิงคู่หมั้นแต่อย่างใด เช่นนี้ นายสมชายจึงผิดสัญญาหมั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1439 ต่อไปจึงเป็นประเด็นค่าทดแทนที่คู่หมั้นอีกฝ่ายจะเรียกได้ หรือฝ่ายที่ผิดสัญญาหมั้นต้องชดใช้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1440 คำถามให้ข้อเท็จจริงมาว่า นางสาวสมหญิงได้จ่ายเงินค่าโต๊ะจีนเพื่อใช้เลี้ยงแขกในงานแต่งงาน และ ซื้อชุดแต่งงานสำหรับใส่ในงานแต่งงานไว้ 1 ชุด ซึ่งเป็นประเด็นค่าทดแทนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1440 (2) ได้แก่ ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุคคลผู้กระทำในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้จ่าย หรือตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร

² มาตรา 1437 วรรคหนึ่ง "การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น"

³ มาตรา 1442 "ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่หมั้นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้และให้หญิงคืนของหมั้นแก่ชาย"

⁴ มาตรา 1439 "เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดชอบค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย"

ซึ่งนักศึกษาต้องวินิจฉัยทั้งสองกรณีว่า กรณีใดที่เงินเพื่อใช้เลี้ยงชีพในงานแต่งงานนั้นไม่เป็นการใช้จ่ายอันสมควร ในการเตรียมการสมรสจึงเรียกค่าทดแทนไม่ได้ ส่วนกรณีซื้อชุดแต่งงานสำหรับใส่ในงานแต่งงานไว้ 1 ชุด เป็นการใช้จ่ายอันสมควรในการเตรียมการสมรสที่สามารถเรียกค่าทดแทนได้ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2165/2538) และคำถามยังถามอีกประเด็นว่าจะบังคับให้สมรสได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ ป.พ.พ. มาตรา 1438 ได้บัญญัติไว้แล้วว่า การหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้... ดังนั้น จะบังคับให้นายสมชาย ทำการสมรสกับนางสาวสมหญิงตามสัญญาหมั้นไม่ได้

กรณีให้นักศึกษาตอบคลาดเคลื่อน มีดังนี้

1. ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. ไม่ครบ ทำให้ขาดคะแนนไปบ้าง ซึ่งหลักกฎหมายนั้นจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาไม่ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437 ก็จะขาดไป 2 คะแนน หรือไม่ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1438 ก็จะขาดไป 3 คะแนน เป็นต้น
2. ไม่วินิจฉัยในประเด็นผิดสัญญาหมั้นก่อน แต่ไปวินิจฉัยประเด็นค่าทดแทนเลย ทำให้ขาดคะแนนในประเด็นผิดสัญญาหมั้นไป 3 คะแนน
3. ตอบไม่ครบตามประเด็นที่ถาม เช่น ไม่ตอบประเด็นว่า จะบังคับให้สมรสได้หรือไม่ ทำให้ขาดคะแนนในประเด็นนี้ไป 3 คะแนน
4. ตอบปะปนกันระหว่างผิดสัญญาหมั้นกับบอกเลิกสัญญาหมั้น แสดงให้เห็นว่ายังไม่เข้าใจกรณีผิดสัญญาหมั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1439 กับกรณีบอกเลิกสัญญาหมั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1442 หรือ มาตรา 1443 เนื่องจากเมื่อมีการปฏิเสธการสมรสแล้ว ให้นักศึกษาดูว่าใครปฏิเสธการสมรสแล้วดูต่อไปว่า ฝ่ายที่ถูกปฏิเสธการสมรสนั้นมีเหตุสำคัญหรือไม่ ถ้ามียอมเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1442 หรือ มาตรา 1443 แล้วแต่กรณี (ไม่ผิดสัญญาหมั้น) แต่ถ้าไม่มียอมเป็นการผิดสัญญาหมั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1439 (ไม่เป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้น) นักศึกษาบางคนหลงประเด็นไปถึงขั้นวินิจฉัยว่า เมื่อชายปฏิเสธการสมรส เท่ากับชายมีเหตุสำคัญทำให้หญิงบอกเลิกสัญญาหมั้นและเรียกค่าทดแทนได้ ซึ่งผิด เพราะตามคำถามหญิงไม่ได้ปฏิเสธการสมรส ดังนั้น จึงไม่ใช่กรณีหญิงบอกเลิกสัญญาหมั้น

ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาควรอ่านคำถามและจับประเด็นให้ได้ว่าถามที่ประเด็น อาจเขียนเป็นเลขข้อลงในกระดาษคำถามไว้ก่อน แล้วพิจารณาว่าควรใช้มาตราใดใน ป.พ.พ. ซึ่งธรรมชาติของชุดวิชานี้มักจะใช้หลายมาตรา เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกัน และนักศึกษาควรระมัดระวังการใช้คำว่า “แต่งงาน” กับคำว่า “สมรส” เพราะมีความหมายแตกต่างกัน คือ สมรสหมายถึงการจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่แต่งงาน อาจไม่มีการจดทะเบียนสมรสก็ได้

คำถาม

นายกรีนและนางมิสเสริมสกันโดยชอบด้วยกฎหมายมีบุตร 3 คน คือ นายน้ำแข็ง นางสาวผ้าแพร และ เด็กหญิงนิว นายกรีนตั้งใจทำพินัยกรรมยกมรดกให้กับลูก ๆ จึงเรียกนายป้ออายุ 22 ปี ซึ่งเป็นหลานที่ศึกษา กฎหมายอยู่ปีที่สี่มาช่วยทำพินัยกรรมให้ นายป้อได้เขียนพินัยกรรมให้ตามที่นายกรีนต้องการ คือยกบ้านพร้อมที่ดิน ที่เชียงใหม่ให้นายน้ำแข็ง ยกรถยนต์ฟอร์ดให้นางสาวผ้าแพร และยกแหวนเพชรให้เด็กหญิงนิว และได้ลงวันเดือนปี พร้อมข้อความกำหนดการเมื่อตายตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ และให้นายกรีนลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไว้ และให้นายป้ออายุ 21 ปี และนายตันอายุ 25 ปี เพื่อนของนายกรีนลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรม พร้อมทั้ง ให้เด็กหญิงนัดดีซึ่งเป็นลูกสาวของนายตันลงลายมือชื่อเป็นพยานอีกหนึ่งคน รวมเป็นพยานสามคน และนายป้อ ลงลายมือชื่อเป็นผู้เขียนพินัยกรรม ต่อมาอีกสามเดือนนายกรีนและนางมิสประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นายกรีน เสียชีวิต ส่วนนางมิสบาดเจ็บสาหัส นายกรีนตายโดยมีทรัพย์สินที่เป็นมรดกของนายกรีนอยู่ คือบ้านพร้อมที่ดินที่ เชียงใหม่ รถยนต์ฟอร์ด แหวนเพชร และเงินสดในธนาคารจำนวนหนึ่งล้านบาท งบประมาณมรดกของนายกรีน

แนวตอบ

ยกหลักกฎหมายตามป.พ.พ. มาตรา 1620 วรรคสอง , มาตรา 1629 (1) และวรรคท้าย, มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1633, มาตรา 1635 (1), มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1670 (1) และ มาตรา 1671

นายกรีนตายได้ทำพินัยกรรมไว้หนึ่งฉบับเป็นแบบพินัยกรรมธรรมดา มีนายป้อและนายตันเป็นพยาน และมีเด็กหญิงนัดดีเป็นพยานอีกหนึ่งคน ซึ่งพยานในการทำพินัยกรรมนั้น ป.พ.พ.มาตรา 1670 (1) ห้ามมิให้ ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นพยานในพินัยกรรม ดังนั้น การลงชื่อเป็นพยานของเด็กหญิงนัดดีจึงไม่อาจนับได้ว่าเป็นพยานในพินัยกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1656 กำหนดว่าพินัยกรรมแบบธรรมดา ต้องมี พยานลงชื่อเป็นพยานอย่างน้อยสองคน จึงถือว่าครบตามแบบพินัยกรรมแบบธรรมดา เมื่อปรากฏว่า พินัยกรรม ดังกล่าวมีพยานครบอย่างน้อยสองคน คือนายป้อและนายตันซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งนายป้อผู้เขียนพินัยกรรม ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้เขียนพินัยกรรมถูกต้อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1671 ด้วยแล้ว พินัยกรรมดังกล่าวจึงถูกต้อง สมบูรณ์ใช้บังคับได้ ทรัพย์สินมรดกย่อมตกทอดไปยังผู้รับพินัยกรรมตามที่พินัยกรรมที่กำหนดไว้ คือบ้านพร้อมที่ดิน ที่เชียงใหม่ตกเป็นของนายน้ำแข็ง รถยนต์ฟอร์ดตกเป็นของนางสาวผ้าแพร และแหวนเพชรตกเป็นของเด็กหญิงนิว

สำหรับมรดกของนายกรีนนอกจากทรัพย์สินตามพินัยกรรมแล้ว ยังมีเงินสดในธนาคารอีกจำนวน หนึ่งล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยังมิได้จำหน่ายไปโดยพินัยกรรม ป.พ.พ. มาตรา 1620 วรรคสอง ให้ตกเป็นของ ทายาทโดยธรรม นายกรีนมีทายาทโดยธรรมได้แก่บุตรซึ่งเป็นผู้สืบสันดาน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) จำนวนสามคน คือ นายน้ำแข็ง นางสาวผ้าแพร และเด็กหญิงนิว ย่อมมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ลำดับที่หนึ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง ซึ่งบุตรทุกคนเป็นทายาทโดยธรรมลำดับเดียวกัน ย่อมมีสิทธิ ได้รับมรดกเท่ากัน และมีคู่สมรส คือนางมิสซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 วรรคท้าย ซึ่งในกรณีนี้

เมื่อเจ้ามรดกมีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ คู่สมรสมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1635 (1) ดังนั้น เงินสดในธนาคารจำนวนหนึ่งล้านบาท จึงตกให้แก่ นายน้ำแข็ง นางสาวผำแพว เด็กหญิงนิว และนางมีนคนละส่วนเท่า ๆ กัน คือ คนละจำนวนสองแสนห้าหมื่นบาท

สรุป ข้าพเจ้าขอแบ่งมรดกของนายกรีนให้กับทายาทตามกฎหมาย ดังนี้

1. นายน้ำแข็งได้รับบ้านพร้อมที่ดินที่เชียงใหม่ ตามพินัยกรรม และเงินสดจำนวนสองแสนห้าหมื่นบาท ในฐานะทายาทโดยธรรม
2. นางสาวผำแพวได้รับรถยนต์ฟอร์ด ตามพินัยกรรม และเงินสดจำนวนสองแสนห้าหมื่นบาท ในฐานะทายาทโดยธรรม
3. เด็กหญิงนิวได้รับแหวนเพชร ตามพินัยกรรม และเงินสดจำนวนสองแสนห้าหมื่นบาท ในฐานะทายาทโดยธรรม
4. นางมีนคู่สมรสได้รับเงินสดจำนวนสองแสนห้าหมื่นบาท ในฐานะทายาทโดยธรรม

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องมรดกและพินัยกรรม ซึ่งมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า พินัยกรรมแบบธรรมดาที่นายกรีนทำขึ้นมีผลสมบูรณ์หรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นพยานในพินัยกรรม และทรัพย์สินมรดกที่มีได้จำหน่ายโดยพินัยกรรมตกทอดให้แก่ใครบ้าง เพราะเหตุใด

ก่อนอื่นนักศึกษาต้องพิจารณาเสียก่อนว่าเจ้ามรดกเป็นใคร และมีทรัพย์สินมรดกใดบ้าง หลังจากนั้นพิจารณาต่อไปว่า เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินมรดกไปทั้งหมดหรือไม่ และพินัยกรรมใช้บังคับได้เพียงใด เพราะหากพินัยกรรมใช้บังคับไม่ได้ ทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมย่อมตกให้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกต่อไป และหากมีทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมอยู่อีก ทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมนั้นย่อมตกให้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกเช่นกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620 หากกรณีเจ้ามรดกไม่มีทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดก มรดกดังกล่าวย่อมตกแก่แผ่นดิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1753

ตามคำถาม นายกรีนเป็นเจ้ามรดกและมีทรัพย์สินมรดก ได้แก่บ้านพร้อมที่ดินที่เชียงใหม่ รถยนต์ฟอร์ด แหวนเพชร และเงินสดในธนาคาร จำนวนหนึ่งล้านบาท ซึ่งเมื่อคำถามบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นมรดกของเจ้ามรดก นักศึกษาไม่ต้องไปวินิจฉัยถึงมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1600⁵ อีก และมีนักศึกษาไม่น้อยที่เข้าใจผิดไปแบ่งทรัพย์สินมรดกว่าเป็นสินสมรสที่ต้องแบ่งครึ่งหนึ่งให้คู่สมรสก่อน ทำให้แบ่งมรดกผิดไปทั้งหมด คำถามให้

⁵ มาตรา 1600 "ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้"

ข้อเท็จจริงว่า นายกรีนทำพินัยกรรมโดยให้นายปอ อายุ 22 ปี ซึ่งเป็นหลานที่ศึกษากฎหมายอยู่ที่ลิมาช่วยทำพินัยกรรมให้ นายปอได้เขียนพินัยกรรมให้ตามที่นายกรีนต้องการ และได้ลงวันเดือนปี พร้อมข้อความกำหนดการเมื่อตายตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ และให้นายกรีนลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไว้ และให้นายบอสอายุ 21 ปีและนายตันอายุ 25 ปี เพื่อนของนายกรีน ลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรม พร้อมทั้งให้เด็กหญิงนัตตี้ ซึ่งเป็นลูกสาวของนายตันลงลายมือชื่อเป็นพยานอีกหนึ่งคนรวมเป็นพยานสามคน และนายปอลงลายมือชื่อเป็นผู้เขียนพินัยกรรม ซึ่งนักศึกษาต้องวินิจฉัยว่าเป็น**พินัยกรรมแบบธรรมดา** ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดว่า พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนั้นก็ ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น ตามคำถามต้องการให้นักศึกษาวินิจฉัย**ประเด็นพยานในพินัยกรรม** โดยให้ข้อเท็จจริงมาว่าในพินัยกรรมมีพยาน 3 คน ซึ่งพยานคนหนึ่งคือเด็กหญิงนัตตี้ เป็นผู้เยาว์ แม้ ป.พ.พ. มาตรา 1670 (1) กำหนดห้ามผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นพยานในการทำพินัยกรรม อย่างไรก็ตามเมื่อพยานอีก 2 คน คือนายบอสและนายตันซึ่งบรรลุนิติภาวะและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายได้ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของนายกรีนผู้ทำพินัยกรรมในพินัยกรรมนั้นแล้ว พินัยกรรมดังกล่าวจึงมีพยานครบอย่างน้อยสองคน มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทั้งผู้เขียนพินัยกรรม คือนายปอก็ได้ลงลายมือชื่อและระบุไว้ในพินัยกรรมแล้วว่าเป็นผู้เขียน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1671⁶ ดังนั้น ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมจึงตกทอดให้แก่ผู้รับพินัยกรรม กล่าวคือ บ้านพร้อมที่ดินที่เชียงใหม่ตกเป็นของนายน้ำแข็ง รถยนต์เฟอร์รารีตกเป็นของนางสาวผ้าแพร และแหวนเพชรตกเป็นของเด็กหญิงนัตตี้

นายกรีนเจ้ามรดกมีทรัพย์มรดก ได้แก่บ้านพร้อมที่ดินที่เชียงใหม่ รถยนต์เฟอร์รารี แหวนเพชร และเงินสดในธนาคารจำนวนหนึ่งล้านบาท ดังนั้น **เงินสดในธนาคารจำนวนหนึ่งล้านบาทจึงเป็นทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้จำหน่ายไปโดยพินัยกรรม** ต้องตกได้แก่ทายาทโดยธรรม ตามป.พ.พ. มาตรา 1620 วรรคสอง⁷ นายกรีนเจ้ามรดกมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย 3 คน คือนายน้ำแข็ง นางสาวผ้าแพร และเด็กหญิงนัตตี้ ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629 (1)⁸ และมีคู่สมรส คือนางมิน ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629

⁶ มาตรา 1671 “เมื่อบุคคลใดนอกจากผู้ทำพินัยกรรมเป็นผู้เขียนข้อความแห่งพินัยกรรม บุคคลนั้นต้องลงลายมือชื่อของตนทั้งระบุว่าเป็นผู้เขียน

ถ้าบุคคลนั้นเป็นพยานด้วย ให้เขียนข้อความระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายลายมือชื่อของตนเช่นเดียวกับพยานอื่นๆ

⁷ มาตรา 1620 วรรคสอง “ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้เป็นส่วนที่มีได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย”

⁸ มาตรา 1629 “ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

(1) ผู้สืบสันดาน...”

วรรคท้าย⁹ เมื่อบุตรทั้ง 3 คน เป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ย่อมมีสิทธิได้รับมรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง¹⁰ และบุตรแต่ละคนชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1633¹¹ สำหรับนางมีน คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมมีสิทธิรับมรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1635 (1)¹² กล่าวคือถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร ดังนั้น เงินสดหนึ่งล้านบาท ต้องแบ่งเป็น 4 ส่วน ตกทอดให้แก่ภานายน้ำแข็ง นางสาวผ้ายแพร เด็กหญิงนิว และนางมีน คนละ 250,000 บาท

กรณีให้นักศึกษาตอบคลาดเคลื่อน มีดังนี้

1. ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. ไม่ครบ ทำให้ขาดคะแนนไปบ้าง ซึ่งหลักกฎหมายนั้นจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาไม่ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1635 (1) ก็จะขาดไป 2 คะแนน หรือไม่ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1630 และ มาตรา 1633 ก็จะขาดไป 2 คะแนน เป็นต้น
2. ไม่วินิจฉัยว่าใครเป็นทายาทโดยธรรมของนายกรีนเจ้ามรดก โดยไม่อ้างหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1633, 1635 (1) และมาตรา 1630 ทำให้เสียคะแนนส่วนนี้ไป
3. ไม่วินิจฉัยว่า เงินสดในธนาคารจำนวนหนึ่งล้านบาท เป็นทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้จำหน่ายไปโดยพิณยกรรม ต้องตกได้แก่ทายาทโดยธรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620 วรรคสอง โดยตอบกันที่ว่าตกได้แก่ภานายน้ำแข็ง นางสาวผ้ายแพร เด็กหญิงนิว และนางมีน คนละ 250,000 บาท โดยไม่แสดงเหตุผลทางกฎหมายแต่อย่างใดเลย ทำให้ขาดคะแนนวินิจฉัยในส่วนนี้ไป
4. ตอบว่าพิณยกรรมเป็นโมฆะ เพราะให้นายปอเขียน นายกรีนเจ้ามรดกไม่ได้เขียนเอง ซึ่งเป็นการนำพิณยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1657 มาวินิจฉัย โดยคงหลงลืมไปว่ายังมีพิณยกรรมแบบอื่นอีก ซึ่งตามคำถามนี้เป็พิณกรรมแบบธรรมดา ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1656

⁹ มาตรา 1629 วรรคท้าย “คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่ง มาตรา 1635”

¹⁰ มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง “ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีใน ลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย”

¹¹ มาตรา 1633 “ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกัน ในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 นั้น ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่ง เท่ากัน ถ้าในลำดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียวทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด”

¹² มาตรา 1635 “ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร...”

ข้อแนะนำ

นักศึกษาควรอ่านคำถามให้ละเอียด โดยปกติข้อสอบจะบอกมาแล้วว่าเจ้ามรดกมีมรดกได้แก่อะไร ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นให้วินิจฉัยถึงสินส่วนตัวและสินสมรสของเจ้ามรดกอีก นอกจากนั้น นักศึกษาต้องเข้าใจแบบต่าง ๆ ของพินัยกรรม เพราะข้อสอบอาจออกเรื่องพินัยกรรมมาด้วย ประเด็นทายาทโดยธรรมโดยปกติจะมีอยู่เสมอ นักศึกษาควรทำความเข้าใจ ป.พ.พ. มาตรา 1620 1627 1629 1630 1631 1633 และมาตรา 1635 ไว้ เพราะเป็นมาตราสำคัญในเรื่องทายาทโดยธรรมและการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม นักศึกษาต้องเข้าใจว่าข้อสอบเรื่องมรดกและพินัยกรรมนั้นมีหลายมาตราเกี่ยวพันกันซึ่งแตกต่างจากข้อสอบอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของชุดวิชานี้ อาจกล่าวได้ว่าข้อสอบเรื่องมรดกและพินัยกรรมที่ผ่านมากในส่วนหลักกฎหมายนั้นจะมีไม่ต่ำกว่า 5 มาตรา ดังนั้น หากนักศึกษาตอบเพียงมาตราเดียว หรือสองมาตรา ย่อมทำให้คะแนนในส่วนหลักกฎหมายขาดหายไปมาก (คะแนนในส่วนหลักกฎหมาย มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน) อีกทั้งการวินิจฉัยนั้น นักศึกษาควรปรับบทกฎหมายให้ละเอียด อย่าตอบแบบสรุปหรือฟันธงมา ซึ่งจะทำให้ได้คะแนนในส่วนวินิจฉัยไม่เพียงพอ (คะแนนในส่วนวินิจฉัยและสรุป มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน) นอกจากนั้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเขียนแผนผังเครือญาติเจ้ามรดกมาในคำตอบ ควรเขียนตอบเป็นแบบความเรียง โดยยกหลักกฎหมายมาก่อน แล้ววินิจฉัยตามประเด็นที่ถาม และสรุปให้ชัดเจนในตอนสุดท้าย



กฎหมายอาญา 1 : ภาศบหบัญญัติทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ หอนพรัตน์

คำถาม

ปอรู้ว่าเปิดก้างปลาเพื่อใช้ในการทำไก่ ปอจึงเอาปลาของตนซึ่งไม่มีกระดูกสันไปให้เปิดต้ม โดยลอกว่ามีกระดูกบรรจุอยู่เต็ม เปิดอิงไก่ ไก่จึงไม่ได้รับอันตราย ปอต้องรับผิดชอบอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

มาตรา 86 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำ ความผิดจะมีได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น"

มาตรา 59 วรรคสอง บัญญัติว่า "กระทำโดยเจตนา ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือยอมเสี่ยงเห็นผลของการกระทำนั้น"

จากอุทาหรณ์

การกระทำของปอ แม้ครอบครองประกอบภายนอก แต่ไม่มีเจตนาในการสนับสนุนการกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าของเปิด เพราะปอรู้ว่าปลาไม่มีกระดูกสัน แต่ลอกเป็นว่ามีกระดูกอยู่เต็ม แสดงให้เห็นว่าไม่มีเจตนาให้ใช้ปลานั้นทำไก่ได้

ดังนั้น ปอไม่ผิดฐานสนับสนุนเพราะขาดเจตนาตามมาตรา 59

วิเคราะห์

นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบผิดจะพิจารณาเฉพาะประเด็นว่าการกระทำของปอครอบครองประกอบภายนอกหรือไม่ เมื่อพิจารณาว่าครอบครองประกอบภายนอกก็จะวินิจฉัยว่าผิดฐานสนับสนุนบ้างหรือผิดฐานพยายามสนับสนุนบ้าง เพราะเห็นว่าการนั้นไม่บรรลุผล

นักศึกษาต้องพิจารณาทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน ถ้าการกระทำครบทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน ผู้กระทำจึงจะมีความผิด



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร

นายชดส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายอัศวินที่บ้านของนายอัศวิน ในจดหมายมีข้อความว่านายอัศวินเป็นคนชั่วชอบเป็นคู่กับเมียชาวบ้าน แล้วมาพูดถึงภริยาของนายชดในทางผู้สาว ขอให้นายอัศวินเลิกยุ่งเกี่ยวกับภริยาของนายชดเสีย นายอัศวินเปิดจดหมายอ่านแล้ววางลิ้นไว้บนโต๊ะ นางสาวแก้วตาผู้รักของนายอัศวินเห็นจดหมายวางอยู่จึงอ่านข้อความในจดหมาย ขณะที่นางสาวแก้วตานั่งร้องไห้อยู่ มารดาของนางสาวแก้วตาเข้ามาถาม นางสาวแก้วตาจึงเล่าถึงข้อความในจดหมายให้มารดาฟัง และบอกมารดาว่าตนไม่เชื่อว่านายอัศวินจะเป็นคนชั่วเช่นนั้น ดังนี้ ใครต้องรับผิดชอบทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญารฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 326) บัญญัติว่า “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายชดส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายอัศวินที่บ้านของนายอัศวิน แม้ข้อความในจดหมายจะเป็นการกล่าวถึงความประพฤติดของนายอัศวินว่าเป็นคนชั่วชอบเป็นคู่กับเมียชาวบ้าน แต่นายชดก็ไม่ได้มีความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะมิได้เจตนาใส่ความนายอัศวินต่อบุคคลที่สาม เนื่องจากนายชดได้เขียนจดหมายถึงตัวนายอัศวินโดยตรง การที่นางสาวแก้วตาผู้รักของนายอัศวินได้มาอ่านข้อความในจดหมายซึ่งนายอัศวินเปิดอ่านแล้ววางลิ้นไว้บนโต๊ะจึงรู้ข้อความในจดหมาย ก็ถือว่าอยู่นอกเหนือเจตนาของนายชด นายชดจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ส่วนนางสาวแก้วตาเมื่อได้อ่านข้อความในจดหมายซึ่งกล่าวถึงความประพฤติดที่ไม่ดีของนายอัศวินแล้วได้นำข้อความในจดหมายไปเล่าให้มารดาฟัง กรณีนี้ถือว่านางสาวแก้วตาได้ใส่ความนายอัศวินซึ่งเป็นผู้อื่นต่อบุคคลที่สามคือมารดา ซึ่งการกระทำของนางสาวแก้วตานั้นจะทำให้นายอัศวินเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังจากมารดาได้ แม้ว่านางสาวแก้วตาจะบอกมารดาว่าตนไม่เชื่อว่านายอัศวินจะเป็นคนชั่วเช่นนั้นก็ตาม

ดังนั้น นางสาวแก้วตาจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ นักศึกษาตอบผิดกันมาก พอจะแยกได้เป็น 3 ประเด็น คือ

1. นักศึกษาไปตอบว่านายชดมีฐานหมิ่นประมาทที่เขียนเจตนาถึงนายอัศวิน แล้วนางสาวแก้วตาได้ไปอ่านพบข้อความ ทำให้นางสาวแก้วตาดูหมิ่น เกลียดชังนายอัศวิน โดยนักศึกษาไม่ว่าจากข้อสอบได้พยายามบอกให้ชัดเจนว่านายชดได้ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายอัศวินที่บ้านของที่บ้านของนายอัศวินโดยตรง เพื่อให้เห็นว่านายชดมีได้ต้องการกล่าวถึงความประพฤติที่ไม่ดีของนายอัศวินให้ผู้อื่นรู้เลย ต้องการให้นายอัศวินรู้คนเดียว แต่บังเอิญนายอัศวินอ่านจดหมายแล้ววางลืมไว้ จึงทำให้นางสาวแก้วตาได้อ่านและรู้ข้อความในจดหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายชดมีได้มีเจตนาใส่ความนายอัศวินต่อผู้อื่น หรือบุคคลที่สามเลย การที่นางสาวแก้วตาได้รู้ข้อความอยู่นอกเหนือเจตนาของนายชด นายชดจึงไม่มีผิดฐานหมิ่นประมาท

2. นักศึกษาตอบว่านายชดมีฐานดูหมิ่นนายอัศวินความผิดฐานดูหมิ่นหรือดูหมิ่นซึ่งหน้า ตาม ปอ. มาตรา 393 นั้น ผู้ถูกดูหมิ่นต้องอยู่ในที่เกิดเหตุและได้ยินวาจาหรือได้เห็นกิริยาอาการนั้นนั้นในขณะที่ถูกดูหมิ่น แต่การเขียนจดหมายด้วยข้อความดูหมิ่นส่งมาเช่นนี้ไม่เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า เพราะนายอัศวินไม่ได้ยินวาจา ดูหมิ่นหรือได้เห็นกิริยาอาการแต่อย่างใด

3. นักศึกษาบางคนตอบว่านางสาวแก้วตาไม่มีผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะไม่มีเจตนาใส่ความนายอัศวินต่อมารดาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่าการที่นางสาวแก้วตาได้เล่าถึงข้อความในจดหมายที่กล่าวถึงความประพฤติที่ไม่ดีของนายอัศวิน ซึ่งกำลังจะมาเป็นลูกเขยให้มารดาของตนฟังเช่นนี้ ย่อมทำให้มารดาของตนรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังนายอัศวิน แม้ว่าการที่นางสาวแก้วตาเล่าข้อความในจดหมายให้มารดาฟังนั้นนางสาวแก้วตาจะไม่ประสงค์ต่อผลให้นายอัศวินเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง แต่การกระทำของนางสาวแก้วตาย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าเมื่อมารดาได้ยินข้อความดังกล่าวก็ย่อมจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อนายอัศวินแน่นอน แม้นางสาวแก้วตาจะพูดว่าตนก็ไม่เชื่อว่านายอัศวินจะเป็นคนชั่วเช่นนั้นก็ตาม นางสาวแก้วตาจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาท

นอกจากนี้ นักศึกษาบางคนยังอ่านคำถามผิดพลาดไปบอกว่านางสาวแก้วตาเป็นภริยาของนายอัศวิน ย่อมจะมีสิทธิพูดเพื่อป้องกันส่วนได้เสียตามคลองธรรม จึงไม่มีผิดฐานหมิ่นประมาท ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงในโจทย์บอกชัดเจนว่าเป็นเพียงคู่รัก ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในฐานะสามีภริยาแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการสอบครั้งต่อไปขอให้นักศึกษาล่านโจทย์ให้ดี และค่อย ๆ คิดถึงองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด ในการเป็นองค์ประกอบภายในนั้น มิใช่มีแต่เจตนาประสงค์ต่อผล แต่ยังมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลอีก นักศึกษาจะต้องดูให้ดีก่อนจึงจะลงมือตอบ จะได้ไม่ผิดพลาด ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสอบตกไปอย่างน่าเสียดาย



กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

รองศาสตราจารย์ วิमान กฤตพลวิมาน

คำถาม

หนึ่งตกลงด้วยวาจาซื้อรถยนต์คันหนึ่งจากสอง โดยจะชำระราคาทั้งหมดในวันจดทะเบียน ซึ่งจะได้นัดกันในภายหลัง และในระหว่างนี้สองได้ส่งมอบรถยนต์นั้นให้หนึ่งนำไปใช้ได้ก่อน ต่อมาสามได้มาขอซื้อรถยนต์นั้นจากสองโดยให้ราคาสูงกว่า สองจึงบอกเลิกการซื้อขายรถยนต์นั้นกับหนึ่ง เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า หนึ่งจะมีข้อต่อสู้หรือไม่

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 458 "กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน

ตามปัญหา หนึ่งตกลงด้วยวาจาซื้อรถยนต์คันหนึ่งจากสอง รถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดา มีใช้สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่การซื้อขายจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันกับอสังหาริมทรัพย์ เช่นนี้การซื้อขายรถยนต์ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 458 ดังกล่าว การจดทะเบียนรถยนต์เป็นเรื่องของการควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะ ไม่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ฉะนั้น กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวย่อมโอนไปยังสองแล้ว หนึ่งจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกการซื้อขายรถยนต์นั้นแต่ประการใด

ฉะนั้น หนึ่งจึงมีข้อต่อสู้ว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ได้โอนมายังผู้ซื้อแล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 458 ดังกล่าว

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องสัญญาซื้อขายรถยนต์ซึ่งเป็นสำหรับทรัพย์สินธรรมดาและเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อทำสัญญาซื้อขายกัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงการส่งมอบหรือชำระราคารถยนต์กันแต่ประการใด และการจดทะเบียนรถยนต์ก็มีใช้การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 456 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นแบบของสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ

ในข้อนี้ นักศึกษามักมีข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบว่าเป็นเรื่องแบบหรือหลักการฟ้องร้อง บังคับคดีของสัญญาซื้อขาย จึงได้วินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายรถยนต์ข้างต้นมีผลเป็นโมฆะ หรือไปวินิจฉัยเกี่ยวกับ เรื่องการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่ไปวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ โดยเห็นว่าจะต้องมีการชำระราคากันจนครบ หรือวินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นสัญญา ที่มีเงื่อนไข ตามมาตรา 459 ซึ่งไม่ถูกต้อง

คำถาม

โทนี่ ทำสัญญาเช่าบ้านหน้า มีกำหนด 5 ปี โดยมีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อโทนี่ เช่าบ้านหน้าจนครบตามกำหนดสัญญา หน้าจึงขอให้โทนี่ออกจากบ้านที่เช่า แต่โทนี่อ้างว่าการเช่าสิ่งทรมหัพย์ ที่มีกำหนดกว่า 3 ปี หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง 3 ปี ทำให้เวลาส่วนนี้เกินกว่า 3 ปี เป็นการเช่าชนิดไม่มีกำหนดเวลา ซึ่งหน้าจะต้องบอกกล่าวการเลิกสัญญา ให้โทนี่ทราบก่อน การไม่บอกกล่าวก่อนจะไม่มีผลทำให้สัญญาเช่าระงับ กรณีเช่นนี้ข้ออ้างของโทนี่ฟังไม่ขึ้น ประการใด

แนวตอบ

มาตรา 538 บัญญัติว่า "เช่าสิ่งทรมหัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไว้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี"

มาตรา 564 บัญญัติว่า "อันสัญญาเช่านั้น ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ มีพักต้องบอกกล่าวก่อน"

กรณีตามโจทย์ สัญญาเช่าสิ่งทรมหัพย์ระหว่างโทนี่กับหน้า ซึ่งมีได้ทำการจดทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยมีกำหนดเวลาเช่าที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอน มีกำหนด 5 ปี มีใช้เวลาเช่าที่ไม่ปรากฏในความที่ ตกลงกันหรือไม่พึงสันนิษฐานกันได้ตามมาตรา 566 แต่เป็นสัญญาเช่าที่บังคับกันตามมาตรา 564 มีผลทำให้ สัญญาเช่าระงับสิ้นไปเมื่อสิ้นเวลาที่ตกลงกันไว้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีผลฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง 3 ปี ตามมาตรา 538 ก็มีได้ทำให้เวลาส่วนที่เกิน 3 ปี กลายเป็นการเช่าที่ไม่มี กำหนดเวลาแต่ประการใด (ฎ. 4106/2528) ทำให้หน้าผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าให้โทนี่ทราบก่อน โดยที่การไม่บอกกล่าวนี้ยังคงมีผลทำให้สัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้นกำหนด 5 ปีที่ได้ตกลงกันไว้

ดังนั้น ข้ออ้างของโทนี่ฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

ส่วนข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่งใช้หลักกฎหมาย 2 หลัก ตามมาตรา 538 และ มาตรา 564 ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยบทบัญญัติมาตรา 538 เป็นเรื่องหลักฐานการทำสัญญาเช่า ซึ่งคู่สัญญาตกลงเช่าบ้านอันเป็นอสังหาริมทรัพย์กัน 5 ปี เมื่อมิได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีผลฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 3 ปี แต่ประเด็นที่สำคัญตามโจทย์ข้อนี้คือการมีสัญญาเช่าระงับเมื่อถึงกำหนดที่ตกลงกันได้ ซึ่งคู่สัญญามักจะมีการกำหนดการเช่าไว้ว่าจะเช่ากันเป็นเวลานานเท่าใด ตามวันแห่งปฏิทิน และตามคำถามในข้อนี้มีกำหนดเวลาการเช่าไว้ 5 ปี ซึ่งเป็นกำหนดเวลาการเช่าที่ได้ตกลงกันได้แน่นอน แม้ว่าสัญญาเช่าทรัพย์สินในกรณีนี้จะมีผลฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียง 3 ปีก็ตาม ก็ยังถือว่าสัญญาเช่ามีผลระงับเมื่อสิ้นเวลาที่ตกลงกัน 5 ปี ตามมาตรา 564 อยู่ดี โดยไม่มีผลทำให้เวลาที่เกินเป็น 3 ปี กลายเป็นการเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลา ที่ทำให้ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวเลิกสัญญาแก่ผู้เช่าเสียก่อน จึงจะมีผลทำให้สัญญาเช่าระงับ

ในข้อนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่พอจะทำได้ และโดยมากมักจะยกบทบัญญัติตามมาตรา 538 แต่เพียง มาตราเดียว โดยมีได้ยกบทบัญญัติมาตรา 564 มาปรับใช้ด้วย ทำให้ได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้การยก มาตรา 538 แต่เพียงมาตราเดียวนั้นก็มีผลทำให้ นักศึกษาวินิจฉัยไม่ถูกต้อง โดยมักจะวินิจฉัยว่าข้ออ้างของโจทก์ ผู้เช่าฟังขึ้น เพราะผลจากการไม่จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีผลทำให้เวลาส่วนที่เกินกว่า 3 ปี เป็นการเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลา โดยผู้ให้เช่าจำเป็นต้องบอกกล่าวเลิกสัญญาให้ผู้เช่าทราบก่อนอื่นซึ่งจะมีผลทำให้ สัญญาเช่าระงับ



กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

รองศาสตราจารย์ จิตรา เพียรล้ำเลิศ

คำถาม

นายม่วงขอทำประกันชีวิตของตนเองกับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งผ่านตัวแทนของบริษัทคือนางส้ม ต่อมาบริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่นายม่วงโดยส่งผ่านนางส้ม แต่นางส้มติดธุระอยู่ จึงยังมิได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่นายม่วง ในระหว่างนั้นนายม่วงเสียชีวิต บุตรของนายม่วงทราบว่ามีบิดาขอทำประกันชีวิตไว้โดยใส่ชื่อตนเป็นผู้รับประโยชน์ จึงมาขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวิต แต่บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธอ้างว่า สัญญาประกันชีวิตยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากตัวแทนบริษัทยังมิได้ส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงนายม่วง ข้ออ้างของบริษัทประกันชีวิตถูกต้องหรือไม่ ตามหลักกฎหมายใด

แนวตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 861 "อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ ในการณวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตตั้งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย"

มาตรา 867 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง "อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่"

ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง

สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย ตกลงทำคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน เป็นแต่หากจะฟ้องร้องบังคับคดี กฎหมายกำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ และกำหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจึงมิใช่สัญญาประกันภัย หากแต่เป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งว่า ได้มีสัญญาประกันภัยต่อกัน

ตามปัญหา นายม่วงขอทำประกันชีวิตของตนเองกับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งผ่านตัวแทนของบริษัท คำขอเอาประกันชีวิตของนายม่วงนั้นถือเป็นคำเสนอ ต่อมาเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันชีวิต

ให้แก่นายม่วง ย่อมเป็นหลักฐานแสดงได้ว่าบริษัทประกันชีวิตได้มีการตกลงรับประกันชีวิตนายม่วงอันถือเป็นคำสนองรับคำเสนอ ซึ่งเป็นผลให้สัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้วและมีผลผูกพันโดยมีสาระสำคัญตามมาตรา 861 แม้ว่าตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตจะยังมิได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงนายม่วงก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อ ผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับประกันชีวิตตกลงทำคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน ส่วนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นกฎหมายกำหนดให้ผู้รับประกันชีวิตทำขึ้นโดยมีเนื้อความต้องตามสัญญาประกันชีวิตเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งที่ได้มีสัญญาประกันชีวิตต่อกันซึ่งอาจใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามมาตรา 867 เท่านั้น ดังนั้น เมื่อนายม่วงเสียชีวิตในขณะที่สัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว บุตรของนายม่วงซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จึงมีสิทธิขอรับเงินเอาประกันชีวิตตามสัญญาประกันชีวิตได้

สรุป ข้ออ้างของบริษัทประกันชีวิตที่ปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าสัญญาประกันชีวิตยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตยังมิได้ส่งกรมธรรม์ถึงนายม่วง จึงไม่ถูกต้อง

วิเคราะห์

สำหรับคำถามข้อนี้พบว่า นักศึกษาตอบคำถามโดยมีข้อผิดพลาดบางประการ คือ

1. นักศึกษาบางส่วนอ้างหลักกฎหมายมาตรา 865 ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากคำถามนี้มิได้มีประเด็นให้วินิจฉัยในเรื่องหน้าที่ของฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ
2. นักศึกษาจำนวนไม่น้อยตอบว่าข้ออ้างของบริษัทถูกต้อง โดยให้เหตุผลว่าสัญญาประกันชีวิตจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตแล้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด
3. นักศึกษาบางส่วนตอบเพียงว่าข้ออ้างของบริษัทไม่ถูกต้อง แต่มิได้อ้างหลักกฎหมายและในการวินิจฉัยก็มีได้ให้เหตุผลในทางกฎหมายแต่อย่างใด
4. นักศึกษาจำนวนมากตอบว่าข้ออ้างของบริษัทไม่ถูกต้อง โดยให้เหตุผลสั้นๆ เพียงว่าสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว แต่มิได้อธิบายหลักกฎหมายให้ชัดเจน จึงทำให้ได้คะแนนไม่เต็มเท่าที่ควร



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์ ตัวเงิน

อาจารย์ประพันธ์ ทรัพย์แสง

คำถาม

ลีนจื่อออกเช็คสั่งจ่ายเงิน จำนวน 80,000 บาท ให้ลำไยเพื่อชำระหนี้ ลำไยสลักหลังโอนส่งมอบเช็คให้มั่งคุด มั่งคุดแก้ไขจำนวนเงิน จาก 80,000 บาท เป็น 880,000 บาท โดยไม่มีใครรู้เห็นยินยอม ต่อมามั่งคุดสลักหลังและส่งมอบเช็คจ่ายค่าผ่อนบ้านให้เจาะ เจาะนำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร เนื่องจากมั่งคุดทำการแก้ไขได้อย่างแนบเนียนไม่เห็นร่องรอยเลย ธนาคารจึงจ่ายเงินจากบัญชีของลีนจื่อไป 880,000 บาท ต่อมาลีนจื่อตรวจสอบจากใบแจ้งรายการประจำเดือนที่ธนาคารส่งมาให้ จึงทราบว่าเงินในบัญชีขาดหายไป 800,000 บาท ดังนี้ ใครต้องรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาในเช็คฉบับดังกล่าว

แนวคำตอบ

ปพพ. มาตรา 905 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติ 1008 บุคคลผู้ได้ตัวเงินไว้ในครอบครอง ถ้าแสดงให้ปรากฏสิทธิด้วยการสลักหลังไม่ขาดสาย แม้ถึงว่าการสลักหลังรายที่สุดจะเป็นสลักหลังลอยก็ตาม ท่านให้ถือว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย..."

ปพพ. มาตรา 1007 วรรคสอง บัญญัติว่า "แต่หากตัวเงินใดได้มีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญ แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ประจักษ์ และตัวเงินนั้นตกอยู่ในมือผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายไว้ ท่านว่าผู้ทรงคนนั้นจะเอาประโยชน์จากตัวเงินนั้นก็ได้เสมือนดังว่ามิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลย และจะบังคับการใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัวเงินก็ได้"

ปพพ. มาตรา 1007 วรรคสาม บัญญัติว่า "กล่าวโดยเฉพาะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านถือว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญ คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใด ๆ แก้วเงินที่ลง จำนวนเงินอันจะพึงใช้ เวลาใช้เงิน สถานที่ใช้เงิน กับทั้งเมื่อตัวเงินเข้ารับรองไว้ทั่วไปไม่เจาะจงสถานที่ใช้เงิน ไปเต็มความระบุสถานที่ใช้เงินเข้าโดยที่ผู้รับรองมิได้ยินยอมด้วย"

ปพพ. มาตรา 987 บัญญัติว่า "อันว่าเช็คนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่ายสั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทรงตามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งอันเรียกว่าผู้รับเงิน"

ตามปัญหา แม้เช็คดังกล่าวจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในเช็คจาก 80,000 บาท เป็น 880,000 บาท ก็ตาม ซึ่งการแก้ไขจำนวนเงินถือว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญ ตามมาตรา 1007 วรรคสาม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแผนไม่เห็นร่องรอย เป็นการแก้ไขที่ไม่ประจักษ์ ภาวะเป็นผู้ที่ได้รับการสลักหลังโอนเช็คมาโดยชอบไม่ขาดสาย เพราะไม่ใช่ลายมือชื่อปลอม ภาวะจึงเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 905 วรรคหนึ่ง ภาวะจึงถือเอาประโยชน์จากเช็คนั้นได้เสมือนหนึ่งว่ามีได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลย และจะบังคับการใช้เงินตามเนื้อความเดิมแห่งเช็คนั้นได้ ตามมาตรา 1007 วรรคสอง คือภาวะมีสิทธิเรียกร้องเงินจำนวน 880,000 บาท จากมั่งคุดผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเรียกร้องได้จากลิ้นจี่ผู้ส่งจ่ายเช็ค หรือลำไยผู้สลักหลังเช็ค ตามเนื้อความเดิมก่อนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 80,000 บาท ตามมาตรา 987 ในกรณีที่ธนาคารไม่จ่ายเงินในเช็คนั้น

แต่กรณีที่ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คให้ผู้ทรงไปแล้ว 880,000 บาท ต้องพิจารณาถึงสิทธิหน้าที่ของธนาคารผู้จ่ายเงินกับผู้เคยค้า (ผู้ส่งจ่าย) ซึ่งมีความผูกพันตามสัญญาที่ผู้เคยค้าอาศัยในการสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินนั้นอยู่ด้วย เช่น สัญญาฝากเงิน หรือสัญญาบัญชีเดินสะพัด และในฐานะธนาคารเป็นตัวแทนของผู้เคยค้า ตามมาตรา 991, 992 ไม่ใช่ความรับผิดชอบตามตัวเงิน เพราะผู้จ่ายนั้นปกติก็ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในตัวเงิน ไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 900 จนกว่าจะลงชื่อรับรู้ (จดรับรู้) ตามมาตรา 993 เช็คจึงเป็นคำสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินในทันทีที่ทรงถาม ตามมาตรา 987 การที่ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คที่มีการแก้ไขจำนวนเงินสูงขึ้น เป็นการปฏิบัตินอกเหนือจากคำสั่งของผู้เคยค้า แม้ธนาคารจะจ่ายเงินไปตามเช็คที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินโดยสุจริต และปราศจากความประมาทเลินเล่อ ซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 1009 ก็ตาม มีผลเพียงว่าธนาคารมิได้จ่ายเงินตามอำเภอใจ บทบัญญัติในมาตรา 1007 จะนำมาใช้กับธนาคารไม่ได้ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา 1254/2497) ธนาคารจะไปเรียกร้องให้ผู้ส่งจ่ายรับผิดชอบจำนวนเงินที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะธนาคารต้องจ่ายเงินเท่าที่ผู้ส่งจ่ายต้องรับผิดชอบนั้น แม้จะจ่ายแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ทรงก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ธนาคารคงมีสิทธิหักเงินจากบัญชีของผู้ส่งจ่ายตามจำนวนเงินเดิมแห่งเช็คเท่านั้น เพราะอาจอนุมานถือได้ว่าสิทธิของธนาคารต่อผู้เคยค้าที่ส่งจ่ายเป็นเสมือนผู้ทรงต่อผู้ต้องรับผิดชอบตามตัวเงินนั้น (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา 270/2496) ดังนั้น ระหว่างคู่สัญญาในเช็ค ลิ้นจี่จะเรียกให้ใครรับผิดชอบไม่ได้

แต่เมื่อธนาคารจ่ายเงินไปแล้วก็สามารถเรียกคืนเงินจากผู้ทรง (ภาวะ) ได้ เพราะผู้ทรงยอมมีสิทธิบังคับการใช้เงินจากผู้ส่งจ่ายเพียงจำนวนเดิมอันเป็นคำสั่งของผู้ส่งจ่าย คือ 80,000 บาทเท่านั้น ตามมาตรา 987 และ 1007 วรรคสอง การที่ผู้ทรงรับเงินเกินไปกว่าสิทธิที่จะบังคับเอาจากผู้ส่งจ่าย แม้ผู้ทรงจะรับเช็คมาโดยสุจริต ก็ต้องคืนเงิน 800,000 บาท เพราะเป็นการรับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ ตามมาตรา 406 และ 407 (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา 1845/2524) นอกจากนี้ ธนาคารยังอาจฟ้องมั่งคุดผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินตามเช็คได้ฐานละเมิดตามมาตรา 420 เพราะการแก้ไขเป็นผลทำให้ธนาคารเสียหาย

ในกรณีเช่นนี้ ลิ้นจี่ผู้ส่งจ่ายจะฟ้องเรียกเงิน 800,000 บาท จากภาวะผู้ทรงฐานลามิควรได้โดยตรง มิได้ เพราะผู้ทรงไม่ได้เงินจากผู้ส่งจ่าย แต่เป็นเงินของธนาคารที่จ่ายให้แก่ผู้ทรง ทั้งผู้ส่งจ่ายจะฟ้องมั่งคุดผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ เพราะมั่งคุดมิได้กระทำความผิดต่อผู้ทรง แต่เป็นเงินของธนาคาร มั่งคุดจึงไม่ได้โต้แย้งสิทธิ

ของผู้ส่งจ่าย (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา 2193/2534, 613/2540) ทั้งไม่มีกฎหมายใดให้ผู้ทรงฟ้องผู้สลับหลังที่แก้ไขจำนวนเงินในเช็คดังกล่าวได้

หมายเหตุ

1) จุดประสงค์ของการออกข้อสอบก็เพื่อให้นักศึกษาเห็นว่าคู่สัญญาในตัวคือ ผู้ที่ลงชื่อในตัวเท่านั้น เลียนถ้อยตามมาตรา 906 ที่ว่า "คู่สัญญาคนก่อน ๆ นั้น รวมทั้งผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวเงินและผู้สลับหลังคนก่อน ๆ ด้วย" ไม่หมายถึงธนาคาร จึงได้ตั้งคำถามว่าระหว่างคู่สัญญาในเช็คใครต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ผู้ส่งจ่ายจะไล่เบี้ยย้อนกลับเอากับผู้ทรง ผู้สลับหลัง ที่ตนต้องรับผิดชอบไม่ได้เท่านั้น จึงไล่เบี้ยเอาที่คู่สัญญาในตัวตามกฎหมายลักษณะตัวเงินไม่ได้เลย นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่าธนาคารจ่ายเงินโดยสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่อ จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 1009 และตอบว่าผู้ส่งจ่ายต้องฟ้องบังคับผู้ทำการแก้ไข ตามมาตรา 1007 วรรคสอง ซึ่งไม่ถูกต้อง มีเพียงไม่กี่คนที่ตอบว่าธนาคารต้องฟ้องเรียกเงินคืนจากเจ้าของฐานลามิควรได้ ในการตรวจข้อสอบพิจารณาแค่ความรับผิดชอบของคู่สัญญาที่ลงชื่อในตัว คือ ตอบตามมาตรา 905 วรรคหนึ่ง และ 1007 วรรคสอง วรรคสาม เท่านั้น เมื่อนักศึกษาตอบว่าใครรับผิดชอบตามเช็คเพียงใด (ผู้ส่งจ่าย (สิ้นใจ) ผู้สลับหลัง (ล่าช้า) ร่วมรับผิดชอบเงิน 80,000 บาท ตามเนื้อความเดิมแห่งเช็ค ส่วนบังคับผู้ต้องรับผิดชอบ 880,000 บาท ก็ให้คะแนน ไม่ได้ พิจารณาจากคำตอบที่ถูกต้องตามที่เฉลยโดยเคร่งครัด)

2) กรณีข้อสอบมีคำบรรยายในหนังสือ เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 หน้า 227 บรรทัดที่ 19 จากท้าย มีคำพิพากษาศาลฎีกา 1254/2497, 1845/2524 และคำพิพากษาศาลฎีกาอื่น ๆ อีกหลายฎีกา แสดงว่านักศึกษาไม่อ่านหนังสือโดยละเอียด ไม่ทำความเข้าใจให้ดี จึงตอบไม่ได้



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

รองศาสตราจารย์ ชนินาฏ ลีตส์

ข้อ 1

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 นายเทเป็นคนสัญชาติมาเลเซียเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดยะลา และได้กู้เงินจากนายบามาคนสัญชาติอังกฤษ จำนวน 500,000 บาท โดยทำสัญญากู้ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2549 ที่จังหวัดตรัง ต่อมานายเทย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ประเทศมาเลเซียและผิดนัดไม่ชำระเงินกู้ หากนายบามาจะยื่นฟ้องนายเทในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ขอให้ชำระเงินกู้

ให้วินิจฉัยว่า นายบามาจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 4 บัญญัติว่า “เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น

(1) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น
เขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่”

มาตรา 3 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้อง

(2) ในการให้จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร

(ก) ถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่ใดในราชอาณาจักรภายในกำหนดสองปีก่อนวันที่มีการเสนอคำฟ้อง ให้ถือว่าที่นั้นเป็นภูมิลำเนาของจำเลย”

วินิจฉัย

คำว่ามูลคดีเกิดขึ้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) หมายถึงเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง ขณะที่นายบามาฟ้อง นายเทมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย แต่นายเทเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ภายในกำหนด 2 ปี ก่อนวันที่มีการเสนอคำฟ้อง นายบามาจึงยื่นฟ้องนายเทขอให้ชำระเงินกู้ต่อศาลที่นายเทเคยมีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ ซึ่งกรณีนี้ได้แก่ศาลจังหวัดยะลาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) ประกอบด้วยมาตรา 3 (2) (ก) และเมื่อนายเทผิดนัดไม่ชำระเงินกู้อันเป็นต้นเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิในมูลสัญญา เมื่อสัญญากู้อันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิของนายบามาทำที่จังหวัดตรัง

จังหวัดตรังจึงเป็นสถานที่มูลคดีเกิด นายบามาจึงยื่นฟ้องนายเทขอให้ชำระเงินกู้ต่อศาลที่มูลคดีเกิด ซึ่งกรณีนี้
ได้แก่ศาลจังหวัดตรัง อีกศาลหนึ่ง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)

ดังนั้น นายบามาจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดยะลา หรือศาลจังหวัดตรัง

วิเคราะห์

คำถามมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

1. คำฟ้องคดีนี้เป็นหนี้เนื้อบุคคล เมื่อเป็นหนี้เนื้อบุคคลก็ต้องบังคับตามมาตรา 4 ศาลที่จะ
เสนอคำฟ้องคือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือ ศาลที่มูลคดีเกิดก็ได้

2. มีปัญหาว่า จำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา แล้วทำสัญญากู้เมื่อ 1 กันยายน 2549
ต่อมานายเทย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ประเทศมาเลเซีย แสดงว่า ณ วันที่ 1 กันยายน 2549 จำเลยยังอยู่ที่ภูมิลำเนา
ในจังหวัดยะลา เมื่อยื่นฟ้องจำเลยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 จึงอยู่ภายในกำหนด 2 ปี ก่อนวันที่มีการเสนอ
คำฟ้องตามมาตรา 3 (2) (ก)

3. ปัญหาต่อมาคือ มูลคดีเกิดที่ไหน คำตอบคือ มูลคดีเกิดขึ้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)
หมายถึงเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง เมื่อนายเทผิดนัดไม่ชำระเงินกู้
อันเป็นต้นเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิในมูลสัญญา เมื่อสัญญากู้อันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิของนายบามาทำที่
จังหวัดตรัง จังหวัดตรังจึงเป็นสถานที่มูลคดีเกิด

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. นักศึกษาส่วนใหญ่รู้ว่าคำฟ้องคดีนี้เป็นหนี้เนื้อบุคคล (ไม่รู้ก็สมควรอ่านตำราใหม่ ไม่ว่าจะ
สอบผ่านหรือไม่ก็ตาม) ต้องเสนอคำฟ้องตามมาตรา 4 (1) และยกตัวบทได้ถูกต้อง แต่ไปตกม้าตาย (ตายสนิท)
ตรงที่ไปฟันประเด็นว่า จำเลยไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยแล้ว จึงฟ้องที่ยะลาไม่ได้ ฟ้องได้แต่ที่มูลคดีเกิดคือ ตรัง
บางคนัวแต่อธิบายว่าจำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยแล้วฟ้องไม่ได้ (คงมานั่งมากไปหน่อย) ลืมวินิจฉัยว่า
ยังฟ้องที่ตรังได้ ไม่ใช่ฟ้องไม่ได้เลย ค่ะแนแลยบินหนีไปเที่ยวมาเลเซียเลย

2. นักศึกษาหลายคนรู้จักมาตรา 3 (2) (ก) นับว่ายังดีกว่าคนที่ไม่รู้เลย แต่จำผิดเป็นว่า ต้อง
เคยมีภูมิลำเนาในประเทศไทยภายใน 1 ปี อันนี้ก็น่าเสียดาย นับตั้งแต่ กรุณาจำไว้ว่า **เคยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศ
ภายในกำหนดสองปีก่อนฟ้องคดี** กรุณาท่องไว้ด้วยค่ะ

3. นักศึกษาบางคน (อันนี้ไม่มาก แต่ต้องขอลอวถึงหน่อย) เก่งนะที่จำได้ว่า กำหนดเวลาตาม
มาตรา 3 (2) (ก) คือ 2 ปี แต่คงรีบร้อนทำข้อสอบ ไม่ระแวงระวังตามสมควร คือเริ่มนับ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2549 เมื่อเป็นอย่างนี้ นับถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 นับอย่างไรก็เกิน 2 ปี จึงฟ้องไม่ได้ จึงเสีย
คะแนนไปบางส่วน แต่บางส่วนเท่านั้น ส่วนที่รู้ก็ได้คะแนนไป แต่ต่อไปให้ข้อความกรุณาอ่านข้อสอบด้วยความ
ระมัดระวังด้วยค่ะ

4. นักศึกษาเกือบทั้งหมดรู้ว่า สถานที่ทำสัญญาคือสถานที่มูลคดีเกิด แต่อธิบายไม่ได้ทำไมมูลคดี
มันจึงเกิด ณ สถานที่ทำสัญญา กรุณาจำข้อความนี้ค่ะ **"มูลคดีเกิดขึ้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) หมายถึง
เหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง เมื่อนายเทผิดนัดไม่ชำระเงินกู้อันเป็น**

ต้นเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิในมูลสัญญา เมื่อสัญญาคู่กันเป็นที่ยกมาแห่งการโต้แย้งสิทธิของนายบามาทำที่ จังหวัดตรัง จังหวัดตรังจึงเป็นสถานที่มูลคดีเกิด" เวลาสอบซ่อม (ไม่ได้แข่งนะคะ) จะได้มีคะแนนกะเจ้าบ้าง ไม่ใช่ได้แต่คะแนน ธง คำตอบแค่ 1 คะแนน (ไม่ได้ชนะคะ ถ้าตรงถูกแต่เหตุผลไม่มีก็ 1 คะแนนเท่านั้นจะ confirm)

5. ข้อนี้สำคัญที่สุด นักศึกษาจำนวนมากทีเดียวที่หลงไปมาตรา 4 ตรี อาจารย์อธิบายหลายครั้งแล้วว่า มาตรา 4 ตรี ใช้กับการณที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย มูลคดีก็ไม่ได้เกิดในประเทศไทย ข้อสำคัญ มาตรา 3 (2) (ก) เป็นกรณีที่ **ถือว่าจำเลยมีภูมิลำเนาในประเทศไทย** เมื่อกฎหมายให้ถือแล้ว ก็เท่ากับว่ามีภูมิลำเนาในประเทศไทย จึงไม่เข้ามาตรา 4 แต่ที่น่ารำคาญคือ นักศึกษาบางคน **สามารถ** จริงๆที่จะนำมาตรา 4 (1) มาใช้ร่วมกับมาตรา 4 ตรีได้อย่างอัศจรรย์ คือ โจทก์สามารถฟ้องที่ศาลแพ่งได้โดยแทนศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ และในขณะเดียวกันก็สามารถฟ้องศาลจังหวัดตรังได้เนื่องจากเป็นศาลที่มูลคดีเกิด อันนี้น่าจะสอบซ่อมนะคะ สาธุแก่งจริงๆ

ข้อ 2

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนอง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 123 ของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงิน มาชำระหนี้จนครบ จำเลยให้การต่อสู้คดี ต่อมาโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจำเลยตกลง ชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท หากผิดนัดยินยอมให้โจทก์ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดและระหว่างผ่อนชำระจำเลยยินยอมให้โจทก์เข้าทำ ประโยชน์ในที่ดินที่จำนองได้ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม จำเลยยื่นอุทธรณ์ว่าคำพิพากษตามยอมที่ให้โจทก์ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่จำนองระหว่างที่จำเลยผ่อนชำระหนี้และที่ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง คำพิพากษาดังกล่าวจึงไม่ชอบ

ให้วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้นหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 138 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันใน ประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องนั้น และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็น การฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดยางานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ เหล่านั้นไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้น..."

มาตรา 142 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลซึ่งคดีต้องตัดสินตามข้อหา ในคำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่..."

วินิจฉัย

คดีที่คู่ความประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี โดยมีได้ถอนคำฟ้องและการประนีประนอมยอมความไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคหนึ่ง ให้ศาลจตรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งการประนีประนอมยอมความนั้นไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้น การที่คู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล และศาลพิพากษตามยอมนั้น มิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอย่างคดีธรรมดาที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้วจึงพิพากษาข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงอาจมีผลไม่ตรงหรือเกินกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องก็ได้ แต่ต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดี เมื่อข้อตกลงที่จำเลยยอมให้ดอกเบี๋ยแก่โจทก์ร้อยละ 15 ต่อปี และยินยอมให้โจทก์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่จำนองในระหว่างผ่อนชำระหนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดี และไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 142 วรรคหนึ่ง ที่ห้ามมิให้พิพากษาเกินคำขอหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง คำพิพากษตามยอมชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

คำถามมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ โดยปกติศาลพิจารณาคดีพิพากษาคดีต้องไม่เกินกว่าคำฟ้องหรือที่ปรากฏในคำฟ้อง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลพิพากษตามยอม ศาลจะพิจารณาแค่เงื่อนไขของมาตรา 138 เมื่อเข้าเงื่อนไข มาตรา 138 แล้ว แม้จะเกินหรือไม่ปรากฏในคำฟ้อง ขอเพียงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดี ศาลก็มีอำนาจพิพากษาไปตามนั้นได้

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. นักศึกษาที่ตอบข้อนี้ผิด จะฟังชง (ยังกะหมอลำชง) ว่า เกินคำฟ้อง ศาลพิพากษาไม่ได้ และกลุ่มนี้จะไปยกมาตรา 138 เลย คิดไม่ถึงว่าจะใช้ มาตรา 138 ด้วย อย่างนี้เรียกว่าเข้าป่าไปเลย ส่วนจะเป็นป่าหลังเขาหรือป่าสงวนหน้าเขาอันนี้ขึ้นกับเหตุผลที่ยกมาประกอบ (แต่ส่วนใหญ่หลังเขาจะละ เพราะไม่มีเหตุผลกฎหมายเลย)

2. นักศึกษาหลายคนยกมาตรา 138 และ 142 แล้ววินิจฉัยว่า มาตรา 138 ต้องอยู่ภายใต้มาตรา 142 จึงถือว่าพิพากษาเกินคำฟ้อง ที่เจ่งมากกว่านั้น คือ อ้างตัวบทกฎหมายประกอบด้วยว่า มาตรา 138 “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการห้ามพิพากษาคดีเกินคำขอ...” แล้วตีความประกอบว่า แสดงว่า มาตรา 138 ต้องอยู่ภายใต้มาตรา 142 แน่หนอ ก็แน่นอนสิถ้าเขียนกฎหมายเองจะขนาดนั้น ใครสำนึกได้ว่าตัวเองเขียนคำตอบมาแบบนี้ ก็กรุณากลับไปเปิดตัวบทกฎหมายด้วยละ อาจารย์ล่ะรันทดเลย

ข้อ 3

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษา ไปเปิดดูเองในกิจกรรมท้ายเรื่อง หน่วยไหน ตอนใด กรุณาใช้ความพยายามหน่อยละ กรรมการออกข้อสอบข้อนี้เพื่อช่วยนักศึกษา ด้วยคิดว่านักศึกษาอย่างน้อยต้องอ่านกิจกรรมท้ายเรื่องบ้าง แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ อาจจะมีคนอ่านบ้าง แต่อ่านไปงั้นๆ (เหมือนแกลงจะเสียเกียรติหรืออะไรสักอย่าง) เพราะทำไม่ค่อยได้เลยละ ต่อแต่ไป กรุณาให้ความสำคัญกับคำถามท้ายเรื่องบ้างนะละ

อย่างไรก็ดี อาจารย์ขอขอบคุณนักศึกษาที่ตอบคำถามแบบภาคพิสดารจนทำให้อาจารย์สามารถหยิบ มาเล่าให้เพื่อนๆ ซำๆ แทนจะเครียดๆ แต่คราวหน้าไม่ต้องเสียสละคะแนนตัวเองขนาดนี้เพื่อความสนุกสนานเล็กๆ ของเพื่อนๆ ก็ได้เนาะ และเช่นเดิมค่ะ นักศึกษาสามารถเข้าใช้บทเรียน E-Learning ชุดวิชา 41341 กฎหมาย วิธีสบัญญัติ 1 ได้ฟรี แต่ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดนี้ในภาคนี้ด้วยค่ะ หรือถ้ามีปัญหาในการเข้าใช้ ก็สามารถ Email มาหาอาจารย์ที่ chaninatl@yahoo.com ขอให้โชคดีในการสอบทุกวิชาค่ะ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย

อาจารย์ธวัช เนติโพธิ์

ข้อ 1

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ จำเลยให้การว่าไม่ได้กู้เงินโจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยคัดค้านการถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยคดีจากสารบบความ ต่อมาอีก 5 วัน โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลเดิมขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ฉบับเดียวกันนั้น ต่อมาอีก 20 วัน จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง และจำเลยได้ยื่นคำให้การต่อสู้ฟ้องโจทก์คดีหลังว่าเป็นฟ้องซ้อนกับคดีแรก

ดังนี้ ให้วินิจฉัยว่าข้อต่อสู้เรื่องฟ้องซ้อนของจำเลยฟังขึ้นหรือไม่

แนวตอบ

ข้อสอบข้อนี้มีประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยคือ อย่างไรจึงจะเป็นฟ้องซ้อนประการหนึ่งกับการที่โจทก์ถอนฟ้อง ศาลมีคำสั่งอนุญาต แต่จำเลยอุทธรณ์ จะมีผลอย่างไรอีกประการหนึ่ง ฉะนั้น นักศึกษาต้องตอบโดยอาศัยบทกฎหมายดังต่อไปนี้ประกอบกัน คือ

1. **ประเด็นเรื่องฟ้องซ้อน** นักศึกษาต้องตอบได้อาศัย ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า นับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาและผลแห่งคดีนี้

(1) ห้ามมิให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่น

ตามอุทธรณ์ โจทก์ถอนฟ้องและศาลสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลย และสั่งจำหน่ายคดีโจทก์ออกจากสารบบแล้ว ในเบื้องต้นจะเหมือนกับว่าคดีแรกได้สิ้นสุดไปจากศาลแล้ว เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ แม้จะเป็นมูลหนี้เดิมก็ไม่ใช่ฟ้องซ้อนเพราะไม่มีคดีเดิมแล้ว ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 176 ที่บัญญัติว่า "การทิ้งคำฟ้องหรือถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ อันมีต่อมาภายหลัง ยื่นคำฟ้อง และกระทำให้อุทธรณ์ความกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย แต่คำฟ้องใด ๆ ที่ได้ทิ้งหรือถอนแล้ว อาจยื่นใหม่ได้ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ"

อย่างไรก็ดี มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า อีก 20 วันต่อมา ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์จำเลย ไม่พอใจคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลในคดีแรก ซึ่งผลของการอุทธรณ์ของจำเลยทำให้คดีแรกจึงยังไม่สิ้นสุดไปจากศาล และถือว่าคดีแรกที่ฟ้องกันนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ฉะนั้น เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีหลังในระหว่างที่คดีแรกยังอยู่ระหว่างการพิจารณา **ฟ้องในคดีหลังของโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้อนกับคำฟ้องในคดีแรก** โดยผลของกฎหมาย ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงฟังขึ้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1) ที่ห้ามมิให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน

ข้อยากของข้อสอบข้อนี้อยู่ที่ตรงที่ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีหลังนั้น จำเลยยังไม่ยื่นอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องแล้วจำเลยจึงมายื่นอุทธรณ์ภายหลัง นักศึกษาอาจคิดว่าไม่เป็นการฟ้องซ้อน ตรงจุดนี้นักศึกษาต้องอย่าสับสน เพราะในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีหลังและจำเลยยังไม่ยื่นอุทธรณ์นั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการฟ้องซ้อน เนื่องจากในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องในคดีหลังนั้นไม่มีคดีแรกค้างพิจารณาในศาลแล้ว แต่นักศึกษาต้องอย่าลืมว่าจำเลยมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เมื่อจำเลยยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ก็มีผลทำให้คดีแรกนั้นยังไม่สิ้นสุดลงและกลับเข้าสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ต่อไป ฉะนั้น ในทันทีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอุทธรณ์ของจำเลย ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้อนนับแต่บัดนั้น **แม้จำเลยจะยื่นอุทธรณ์หลังจากโจทก์ยื่นฟ้องคดีหลังก็ตาม ฟ้องโจทก์ในคดีหลังก็เป็นฟ้องซ้อน** (อ่านโจทก์ให้ดี นักศึกษาจะเห็นว่าคำถามเป็นช่วงเวลาที่ยื่นอุทธรณ์แล้ว ไม่ได้ถามตอนโจทก์ยื่นฟ้อง)

2. ประเด็นเรื่องผลของการถอนฟ้อง

มาตรา 176 ที่บัญญัติว่า "การทั้งคำฟ้องหรือถอนคำฟ้องย่อมส่งผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้น รวมทั้งกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ อันมีต่อมาภายหลังยื่นคำฟ้อง และการทำให้คู่ความกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย..." หมายถึง การถอนคำฟ้องนั้นได้ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีคดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดศาลหนึ่ง ดังนั้น แม้โจทก์ขอถอนคำฟ้องคดีก่อนซึ่งมีคู่ความเดียวกันและมูลความแห่งคดีเดียวกันกับคดีนี้ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้ว แต่จำเลยยังอุทธรณ์อยู่ คดีจึงยังอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้อน ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงฟังขึ้น

การตอบของนักศึกษา

แม้ข้อสอบจะมีหลายประเด็นและค่อนข้างตอบยาก แต่หากนักศึกษาตอบโดยวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องซ้อน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1) และผลของการถอนฟ้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 176 ไว้ก่อนก็จะได้คะแนนในส่วนข้อกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจข้อสอบกำหนดคะแนนให้สูงสุดถึง 10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

การวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องซ้อนนั้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องอ้างเลขมาตรา แต่ต้องอ้างถึงเนื้อความในตัวบทให้ได้ใจความครบถ้วน เช่น เมื่อโจทก์ได้ยื่นคำฟ้องแล้ว ถ้าคดีนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โจทก์จะฟ้องจำเลยในมูลหนี้หรือมูลเหตุเดียวกันอีกไม่ได้ ไม่ว่าจะฟ้องในศาลเดียวกันนั้นหรือยื่นฟ้องคดี

หลังต่อศาลอื่นก็ตาม ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องถือว่าเป็นฟ้องซ้อน ศาลจะรับฟ้องซ้อนของโจทก์ไว้พิจารณาไม่ได้ หรือจะเขียนหลักเกณฑ์การฟ้องซ้อน 3 ข้อก็ได้ คือ

1. โจทก์ฟ้องจำเลยคนเดียวกัน
2. มูลคดีเดียวกัน
3. คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ในส่วนของผลของการถอนฟ้องนั้น นักศึกษาอาจตอบแต่เพียงว่า การถอนฟ้องที่จะมีผลทำให้ลบล้างผลแห่งการฟ้องเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการฟ้องกันมาก่อนเลย ต้องเป็นการถอนฟ้องที่ไม่มีการอุทธรณ์ต่อไปและคดีถึงที่สุดเท่านั้น ถ้ายังมีการอุทธรณ์ก็ต้องถือว่าคำฟ้องในคดีแรกยังมีผลอยู่ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีจำเลยโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีก จึงเป็นฟ้องซ้อน ดังนั้นจึงได้คะแนนเช่นเดียวกัน

ข้อผิดพลาดที่พบเสมอ คือ

1. นักศึกษาไม่วางหลักกฎหมายใด ๆ ไว้ก่อนเลย แต่ไปสรุปตอบเลยทีเดียวยังเป็นหรือไม่เป็นฟ้องซ้อน บางคนมีคำตอบมาเลย ๆ ไม่มีการแสดงข้อกฎหมายหรือความรู้่างใด ๆ มาด้วยเลย เช่นนี้อาจารย์ผู้ตรวจก็ไม่สามารถให้คะแนนได้ เช่น
 - เมื่อโจทก์ถอนฟ้องแล้วก็ฟ้องใหม่ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้อน (ผิดตรงคำตอบ และไม่มีตอบข้อกฎหมาย ก็จะไม่ให้คะแนนข้อกฎหมายให้ โดยทั่วไปต้องไม่ได้คะแนนเลย)
 - โจทก์ฟ้องคดีหลังไม่ได้ เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแรก (เมื่อไม่มีหลักกฎหมายประกอบคำตอบ มาเพื่อให้อาจารย์ผู้ตรวจประเมินได้ว่านักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่ถามเพียงใด อย่างนี้แม้จะตอบถูกตรงคำตอบ ก็ไม่ได้คะแนนเช่นกัน)
 - บางคนลอกโจทย์มาเสียวแล้วตอบเอาตอนท้ายว่าเป็นหรือไม่เป็นฟ้องซ้อน โดยไม่มีหลักกฎหมายประกอบ แบบนี้ก็ไม่ได้คะแนนเช่นกัน
2. นักศึกษาวางหลักกฎหมายแต่ตอบผิด เช่น
 - ตอบถูกตรงแต่เหตุผลผิด โดยตอบว่าเป็นฟ้องซ้อน เพราะฟ้องใหม่ในระหว่างระยะเวลาที่จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ ซึ่งถือว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ไม่ได้กล่าวถึงผลของการถอนฟ้องเลย บางคนแปลงข้อเท็จจริงของข้อสอบว่าจำเลยยื่นอุทธรณ์ แล้วโจทก์จึงนำคดีมาฟ้อง จึงเป็นฟ้องซ้อน
 - ตอบตรงผิดแต่เหตุผลถูก โดยตอบว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่โจทก์ฟ้องคดีก่อนจำเลยอุทธรณ์ จึงไม่เป็นฟ้องซ้อน
3. อ้างหลักกฎหมายไม่ครบ ส่วนใหญ่นักศึกษาจะตอบว่า ไม่เป็นฟ้องซ้อน เมื่อถอนฟ้องและศาลสั่งจำหน่ายคดีแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องใหม่ภายในอายุความ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 176 จึงไม่เป็นฟ้องซ้อน โดยไม่อ้างหลักเกณฑ์การฟ้องซ้อนเลย บางคนอ้างหลักเกณฑ์การฟ้องซ้อน แต่ไม่อ้างผลของการถอนฟ้อง เช่น อ้างว่าเมื่อจำเลยอุทธรณ์ย่อมทำให้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา จึงทำให้คดีหลังเป็นฟ้องซ้อน

4. บางคนตอบว่าไม่เป็นฟ้องชื้อน แต่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาชื้อนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144 ซึ่งนักศึกษาจำตัวอย่างคลาดเคลื่อน เพราะการมีคำสั่งชื้อนต้องเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องคดี แต่ศาลพิพากษายกฟ้อง ไม่ใช่ศาลสั่งจำหน่ายคดี โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องใหม่ในระหว่างอุทธรณ์ (ถ้าพ้นกำหนดอุทธรณ์แล้วโจทก์นำคดีมาฟ้องอีก เป็นฟ้องซ้ำตาม ป.วิ.พ. มาตรา 143)

ข้อสอบข้อนี้อาจง่ายมาก ถ้าออกข้อสอบกลับกันว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลก่อน ต่อมาโจทก์จึงนำคดีเดิมมาฟ้องอีก จะเห็นชัดว่าคดีเดิมอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ฟ้องโจทก์คดีหลังจึงเป็นฟ้องชื้อนตรงไปตรงมา แต่นักศึกษาก็ต้องตอบหลักกฎหมายเรื่องฟ้องชื้อน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1) และผลจากการถอนฟ้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 176 เท่านั้น

ข้อแนะนำ

การตอบข้อสอบลักษณะนี้ไม่ว่าวิชาใด นักศึกษาต้องอธิบายข้อกฎหมายไว้ก่อนเสมอ ยิ่งวางหลักกฎหมายไว้แล้วอธิบายประกอบด้วยยิ่งดี เพราะแม้จะตอบผิดตรง ก็ยังพอจะได้คะแนนในส่วนของการกฎหมายบ้าง แต่ข้อกฎหมายที่ตอบต้องเป็นเรื่องที่ถามด้วย เช่น ถามเรื่องฟ้องชื้อน ก็ต้องตอบในเรื่องฟ้องชื้อน ถ้าไม่ตอบเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง แบบนี้ไม่ได้คะแนน

อนึ่ง นักศึกษาไม่ต้องเขียนเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการตอบข้อสอบ เช่น เขียนว่า "ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ เพราะถูกเมียขอร้อง ขอแก้ตัวคร่าวๆ" "สอบมาหลายครั้งแล้ว ขอความเมตตา เติลอีวิชาสุดท้าย" "อันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับกับข้าพเจ้าไม่ หลั่งมาของพระเมตตาอันเต็มใจ" ขออภัยที่ได้จำจรมีสุขภาพแข็งแรง ฯลฯ เขียนมาก็ไม่ได้อะไร



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

อาจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ

ข้อ 1

นายณรงค์ตุฬรุตบอโลกนัดซึ่งขณะเลิกกับพรรคพวกที่ร้านอาหารพร้อมกับดื่มสุราไปหลายแก้ว นายณรงค์ส่งเสียงเชียร์เสียงดังรบกวนนายเดโชซึ่งนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะถัดไป เมื่อการแข่งขันฟุตบอลจบลงนายณรงค์ก็รับรถจักรยานยนต์เพื่อกลับที่พัก นายเดโชได้ขับรถกระแทกตามนายณรงค์มาถึงบริเวณสามแยก ซึ่งรถจักรยานยนต์ของนายณรงค์จอดรอสัญญาณไฟอยู่ นายเดโชจึงชักอาวุธปืนยิงนายณรงค์ถึงแก่ความตาย ต่อมาพนักงานตำรวจจับกุมนายเดโชได้ พนักงานอัยการฟ้องขอให้ลงโทษนายเดโชในความผิดฐานฆ่าคนตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายอานนท์พี่ชายของนายณรงค์ได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ นายเดโชคัดค้านว่านายอานนท์ มิใช่ผู้เสียหาย ขอให้ยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของนายอานนท์

ดังนี้ ให้วินิจฉัยว่านายอานนท์จะเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
มาตรา 2 (4) บัญญัติว่า "ในประมวลกฎหมายนี้

(4) "ผู้เสียหาย" หมายความว่าบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6"

มาตรา 3 (2) บัญญัติว่า "บุคคลดังระบุในมาตรา 4, 5 และ 6 มีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหาย ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

(2) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ"

มาตรา 5 (2) บัญญัติว่า "บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้

(2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานสามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้"

จากบทกฎหมายดังกล่าว หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย หมายถึงบุคคล ซึ่งตามข้อเท็จจริงมิใช่ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญาอย่างผู้เสียหายที่แท้จริง แต่ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) มีเจตนารมณ์ที่จะให้จัดการดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่แท้จริง จึงบัญญัติให้ถือเป็นผู้เสียหายด้วย ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 (2) บุคคล ที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายจึงเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการแทนผู้เสียหายได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 5 (2) บัญญัติให้เฉพาะผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เท่านั้น ที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายได้ กล่าวคือ ผู้บุพการี หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ผู้สืบสันดาน หมายถึง ลูก หลาน เหลน ลื้อ สามีหรือภริยา หมายถึง สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายเดโชใช้อาวุธปืนยิงนายณรงค์ถึงแก่ความตาย เมื่อพนักงานอัยการฟ้อง ขอให้ลงโทษนายเดโชในความผิดฐานฆ่าคนตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 บุคคลที่มีอำนาจจัดการ แทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) ย่อมมีอำนาจร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ กับพนักงานอัยการแทนนายณรงค์ผู้เสียหายที่แท้จริงซึ่งถูกทำร้ายถึงตายได้ ปรากฏว่าขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการ พิพากษาของศาลชั้นต้น นายอานนต์พี่ชายของนายณรงค์ได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินคดีแทนนายณรงค์ ดังนี้ แม้นายอานนต์ผู้ร้องจะเป็นพี่ชายของนายณรงค์ผู้ตายก็ตาม แต่นายอานนต์ ไม่ได้เป็นผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ของนายณรงค์ผู้ตาย นายอานนต์จึงมิใช่บุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) บัญญัติไว้ นายอานนต์ไม่อาจร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ในคดีนี้ได้ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 (2) บัญญัติไว้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5917/2545)

ดังนั้น นายอานนต์เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการไม่ได้ เพราะนายอานนต์มิใช่บุคคลที่มีอำนาจ จัดการแทนผู้เสียหายในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ พี่ชายของผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายเป็น บุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) โดยมี ประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง พี่ชายของผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายเป็นบุคคลที่มีอำนาจจัดการ แทนผู้เสียหายหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) นักศึกษาควรอธิบายว่า บุคคล ที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) มีบุคคลใดบ้าง กล่าวคือ ผู้บุพการี หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ผู้สืบสันดาน หมายถึง ลูก หลาน เหลน ลื้อ สามีหรือภริยา หมายถึง สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น พี่ชายของผู้เสียหายที่ถูกทำร้าย ถึงตายจึงมิใช่บุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2)

ประการที่สอง มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่จำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) ไม่ได้ว่ามีบุคคลใดบ้าง จึงเดาว่าผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินคดีแทนได้ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการดำเนินคดีโดยผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นกรณีการดำเนินคดีแทนผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลเท่านั้น หรือตอบว่า ญาติพี่น้องของผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายน่าจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนได้

ประการที่สาม มีนักศึกษาบางคนจำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) ได้ ว่ามีเพียง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เท่านั้นที่เป็นบุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย แต่วินิจฉัยผิดว่า พี่ชายเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานของผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายจึงเป็นบุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายได้

ประการที่สี่ นักศึกษาบางส่วนนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 มาตอบ เนื่องจากมาตรานี้กับมาตรา 5 (2) กำหนดตัวบุคคลไว้เหมือนกัน แต่มาตรา 29 เป็นกรณีผู้เสียหายที่แท้จริง ยื่นฟ้องคดีไว้แล้วตายลง โดยไม่จำกัดความร้ายแรงของคดีที่ผู้เสียหายฟ้อง ดังนั้น การที่นักศึกษาตอบว่าเป็นเรื่องผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีแล้วต่อมาผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาของผู้ตายมีสิทธิจะดำเนินคดีกับผู้ตายต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 จึงไม่ถูกต้อง เพราะตามคำถามไม่ใช่กรณีผู้เสียหายที่แท้จริงยื่นฟ้องคดีไว้แล้วตายลงในระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งอาจเกิดจากการอ่านข้อเท็จจริงตามคำถามไม่ละเอียดถี่ถ้วน จึงยกบทกฎหมายไม่ถูกต้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4), มาตรา 3, มาตรา 4, มาตรา 5 และมาตรา 6 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง ผู้เสียหายในคดีอาญา และบุคคลที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถจับประเด็นปัญหาได้ถูกต้องว่าคำถามต้องการถามในเรื่องใด



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลป์กุล

ข้อ 1

บริษัทไฟเซอร์ จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำความตกลงซื้อขายมันสำปะหลัง กับบริษัท ผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียน และมีภูมิลำเนาที่ ประเทศไทย เขตพระนคร และมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทย โดยทั้งคู่ตกลงซื้อขายมันสำปะหลัง จำนวน 5,000 ตัน ในราคาตันละ 200 เหรียญสหรัฐอเมริกาส่งโดยทางเรือ โดยใช้ข้อกำหนดซื้อขายแบบ เอฟ.โอ.บี (F.O.B.) ส่งจากท่าเรือกรุงเทพฯ ถึงท่าเรือชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง โดยกำหนดให้บริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ส่งมอบสินค้าลงเรือ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งบริษัทไฟเซอร์ จำกัด จะเป็นผู้นำเรือมารับสินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ เอง และบริษัทไฟเซอร์ จำกัดจะชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคาร อินเตอร์เนชันแนล สาขาเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มายังธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนของบริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ต่อมาบริษัทไฟเซอร์ จำกัด ก็ได้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้แล้ว โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตส่งมายังธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ หลังจากนั้น บริษัทไฟเซอร์ จำกัด แจ้งให้บริษัท ผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ทราบว่าตนจะนำเรือมารับสินค้าที่ทำเรือกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ให้บริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ส่งมอบสินค้าให้ตนในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด มีหนังสือถึงบริษัทไฟเซอร์ จำกัด ปฏิเสธที่จะส่งมอบสินค้าตามสัญญา บริษัทไฟเซอร์ จำกัด จึงบอกเลิกสัญญาไปยังบริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด การผิดสัญญาดังกล่าวทำให้บริษัทไฟเซอร์ จำกัดได้รับความเสียหาย จึงฟ้องศาลแพ่ง ขอให้บังคับบริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัดชำระเงินจำนวน 1,000,000 บาทให้บริษัทไฟเซอร์ จำกัด พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ บริษัท ผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ให้การว่าบริษัทไฟเซอร์ จำกัดเพียงแต่เสนอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมายังธนาคารกรุงเทพ จำกัด เพื่อขอซื้อมันสำปะหลังไทยจำนวน 5,000 ตัน จากบริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด แต่บริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ไม่สามารถขายมันสำปะหลังไทยจำนวนดังกล่าวให้บริษัทไฟเซอร์ จำกัด ได้ บริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด จึงไม่ได้ตกลงขายมันสำปะหลังไทยให้บริษัทไฟเซอร์ จำกัดและไม่ได้รับชำระหนี้ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตตามที่บริษัทไฟเซอร์ จำกัด กล่าวอ้าง สัญญาซื้อขายมันสำปะหลังไทย ระหว่างบริษัทไฟเซอร์ จำกัดกับบริษัทผลิภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ยังไม่เกิดขึ้น ขอให้ศาลยกฟ้อง ศาลพิจารณาคำฟ้องเห็นจริงปรากฏว่าโจทก์และจำเลย ได้มีโทรพิมพ์ติดต่อซื้อขายมันสำปะหลังมายังประเทศไทย ต่อกันจำนวน 9 ฉบับ จนเป็นที่ตกลงแล้ว โจทก์จึงได้เปิดเลตเตอร์ ออฟเครดิตให้จำเลยดังกล่าว ให้นักศึกษาพิจารณาว่า ในคดีนี้

1. โจทก์สามารถฟ้องจำเลยที่ศาลแพ่งได้หรือไม่เพราะเหตุใด
2. ศาลจะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ
3. หากท่านเป็นศาลจะพิจารณายกฟ้อง หรือ บังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ เพราะเหตุใด ในแต่ละกรณีให้ท่านตัดสินใจ

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4

ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับภูมิสำเนาจำเลยนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยในปัจจุบันได้บัญญัติถึงเรื่องเขตอำนาจศาลไว้ในมาตรา 4 ว่า

“วันแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น

- (1) คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือ ต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่
- (2) คำร้องขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล”

การที่กฎหมายบัญญัติเอาภูมิลำเนาของจำเลยเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดเขตอำนาจศาล ก็เพราะเหตุว่าวัตถุประสงค์ในการนำคดีสู่ศาลเพื่อให้ศาลตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนั้นๆ และเมื่อศาลตัดสินชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้วก็จะต้องมีการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาล ดังนั้นในกรณีคดีเกี่ยวกับหนี้เงินบุคคล หากจำเลยไม่ปรากฏอยู่ภายในรัฐที่ศาลทำการพิจารณาพิพากษาคดีอยู่ การบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาก็ย่อมเป็นไปได้ยาก

2. ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 456 วรรค 1, 2, 3

“การซื้อขายสิ่งทาสหรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ท่านว่าเป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย

อนึ่ง สัญญาจะซื้อหรือจะขายทรัพย์สินอย่างใดๆตั้งว่าหนักติ คำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สิน เช่นว่าหนักติ ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด ลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว ท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสิ่งทาสหรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย”

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

“มาตรา 7 ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา 8 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีกฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่

สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้อธิบายข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว"

4. พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน พุทธศักราช 2481 มาตรา 13

มาตรา 13 ปัญหาว่าจะพึงใช้กฎหมายใดบังคับสำหรับสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ หรือ ผลแห่งสัญญา นั้นให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีที่ไม่มีอาจพึงทราบเจตนาชัดแจ้งหรือ โดยปริยายได้ ถ้าคู่สัญญามีสัญญาอันเดียวกัน กฎหมายที่จะใช้บังคับ ก็ได้แก่กฎหมายสัญชาติ อันร่วมกันแห่งคู่สัญญา ถ้าคู่สัญญาไม่มี สัญชาติอันเดียวกันก็ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญานั้น ได้ทำขึ้น"

วินิจฉัย

1. การทำสัญญาซื้อขายอันสำประหลังระหว่างบริษัทไฟเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียน และมีภูมิลำเนา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงเป็นนิติบุคคลต่างดาว สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์เกษตรไทย จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีการตกลงซื้อขายสินค้า ข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศ และมีข้อพิพาทระหว่างกัน จึงจัดเป็นข้อพิพาท ระหว่างเอกชน ที่พิพาทกันโดยมีนิติสัมพันธ์ ทางแพ่ง พาณิชย์ ที่มีองค์ประกอบต่างชาติ หรือ ระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกัน แห่งกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดี

2. ต้องพิจารณาว่าในคดีดังกล่าวจะสามารถฟ้องร้องกันที่ศาลใด กล่าวคือ ศาลใดมีเขตอำนาจศาลเหนือคดีนี้ ซึ่งในคดีที่พิพาทระหว่างประเทศในทางแพ่ง พาณิชย์ระหว่างเอกชนนี้ อาจจะมีเขตอำนาจศาลที่ทับซ้อนได้ เช่น ศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนา หรือ สัญชาติโจทก์ หรือ ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา หรือ ศาลที่เป็นเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ หรือ ศาลที่มีมูลคดีเกิดก็ได้ แต่ในคดีนี้ โจทก์เลือกที่จะฟ้องอยู่ที่เขตอำนาจศาลไทยจึงน่าจะตีความฟ้องร้องที่ศาลไทย ศาลไทยจึงต้องพิจารณาเขตอำนาจของศาล ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ศาลไทยมีเขตอำนาจศาลเหนือคดีนี้ เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล ศาลแพ่งจึงสามารถรับฟ้องได้

3. ศาลจะต้องพิจารณาว่าคดีพิพาทในคดีนี้ พิพาทกันด้วยข้อพิพาทใด กล่าวคือการให้ลักษณะ กฎหมายแก่ข้อเท็จจริง ซึ่งพิจารณาได้ว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามภาระหนี้จากการผิดสัญญาทางแพ่ง ซึ่งเป็น ข้อพิพาทด้วยเรื่องหนี้อันมีมูลมาจากสัญญา จึงต้องพิจารณาว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับกับคดีตาม พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน พุทธศักราช 2481 ในมาตรา 13 มาพิจารณา กล่าวคือ ต้องใช้กฎหมายของประเทศ ที่มีการทำสัญญาเกิดขึ้น ในคดีนี้โจทก์และจำเลย ได้มีโทรศัพท์ติดต่อซื้อขายกันสำประหลังมายังประเทศไทย ต่อกันจำนวน 9 ฉบับ จนเป็นที่ตกลงแล้วในประเทศไทย จึงต้องใช้กฎหมายไทยบังคับกับคดี

4. ศาลต้องพิจารณาต่อไปว่าคดีนี้เมื่อมีการทำสัญญาเป็นที่ตกลงเรียบร้อยแล้ว สัญญาสมบูรณ์ หรือไม่ มีหลักฐานในการฟ้องร้องหรือไม่นั้น เนื่องจากคดีนี้เป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคากินว่าสองหมื่นบาท แม้กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ให้ต้องทำสัญญาตามแบบ แต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดชอบ หรือ มีการวางประจำ หรือ มีการชำระหนี้บางส่วน ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ มีการส่งโทรศัพท์ติดต่อกันจนตกลงเรียบร้อยแล้ว สัญญาย่อมเกิดขึ้นแล้ว ส่วนโทรศัพท์จะถือว่าเป็นหลักฐานหรือไม่นั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในการนี้ที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้อธิบายข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว กล่าวคือการมีผลที่เท่าเทียมกันของเอกสารลายลักษณ์อักษร และ เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการซื้อขายในคดีนี้ได้กระทำขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จึงสามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ได้กับคดีนี้ หากมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าจำเลยจะไม่ได้รับการชำระหนี้โดย L/C ก็ตาม แต่เมื่อถือว่าสัญญา มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ย่อมจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้

สรุป

1. โจทก์สามารถฟ้องจำเลยที่ศาลแพ่งได้
2. ศาลจะต้องใช้กฎหมายของประเทศไทยบังคับกับคดี
3. จะพิจารณา บังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาเขตอำนาจศาล การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง การเลือกกฎหมายที่จะบังคับใช้กับคดีพิพาท การวิเคราะห์ และปรับหลักกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง อีกทั้งประเมินความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง พาณิชย์ ที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้ว เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจและการปรับใช้กฎหมาย บังคับกับการพิพาท ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาหลายท่านทำข้อสอบไม่ได้เพราะไม่สามารถจำแนกระหว่างเขตอำนาจรัฐ กับเขตอำนาจศาล จึงพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาลไม่ได้ นอกจากนั้นนักศึกษาบางท่านไม่เข้าใจประเด็นนิติกรรม สัญญาที่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ อย่างไรเรียกว่ามีหลักฐาน โดยเฉพาะปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามา มีบทบาทในการทำนิติกรรม สัญญา ระหว่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องติดตามศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งบทบาทของอิเล็กทรอนิกส์ด้ามีฐานะเทียบเท่าเอกสารลายลักษณ์อักษรหากสามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ มีการจัดเก็บเอกสาร โดยมีข้อความเหมือนเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง อนึ่ง กฎหมายฉบับนี้นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วในกลุ่มกฎหมายพาณิชย์ สำหรับนักศึกษาที่ได้ศึกษากฎหมายพาณิชย์ 1, 2, 3, และ 4 ย่อมสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ดี

ปัญหาประการต่อไปคือ ปัญหาการอ่านหนังสือไม่จบครบถ้วน จึงไม่สามารถทำข้อสอบได้ และแนะนำว่านักศึกษาควรจะศึกษาวิชานี้เมื่อศึกษากฎหมายแพ่ง พาณิชย์มาครบถ้วนแล้ว มีวินัยในการอ่านหนังสือฝึกการคิด เขียน วิเคราะห์ และ ทำแบบประเมินผลทั้งก่อนเรียน และ หลังเรียน เพื่อทำความเข้าใจกับบทเรียน

และควรศึกษาโดยสม่ำเสมอ ตั้งแต่เปิดเทอม ไม่ควรมกกระจุกตัวอ่านหนังสือเพียงช่วงก่อนสอบเพราะอาจจะทำให้อ่านหนังสือไม่ทัน หากนักศึกษา ได้ศึกษาบทเรียนโดยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ต้นย่อมสามารถสอบผ่านได้โดยไมยากนัก

ข้อ 2. นายโท ชายสัญชาติไทย ลักลอบได้เสียกับนาง ไอริน หญิงชาว ไปแลนด์ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จนนางไอริน ตั้งครรภ์ได้ หนึ่งเดือน ต่อมานางไอริน แถลงว่าจะเสียชื่อเสียงที่มีลูกโดยไม่มีบิดา จึงตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับนายโตโต ชายชาวตุรกีที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ เป็นวิศวกร และตั้งรกรากในประเทศไทย เมื่อครบกำหนดคลอด นางไอรินได้เดินทางไปคลอดบุตร ที่ประเทศไปแลนด์ เป็นบุตรสาว ชื่อ เด็กหญิง โรส ทั้ง ไอริน และ โรสได้อยู่อาศัยที่ไปแลนด์ จนกระทั่งโรสอายุ 25 ปี เมื่อนางไอริน เสียชีวิต โรสจึงเดินทางกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย กับบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ นาย โตโต (เนื่องจากเกิดในระหว่างสมรสระหว่างโตโต และ มารดา ของโรส) ต่อมา โรสถูกจับในข้อหา เสพยาไอซีในบาร์ เจ้าหน้าที่จึงเนรเทศโรสออกนอกประเทศ ดังนี้ โรสจะได้แจ้งการกระทำของเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่อย่างไร จงอธิบาย พร้อมทั้งยกหลักกฎหมายประกอบการอธิบาย

หลักกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ปรับปรุง 2535 และ 2551

มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

- (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
- (2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ บรรคหนึ่ง

คำว่าบิดาตาม (1) ให้ความหมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมีได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมีได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม

มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมาย หรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น

- (1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการพิเศษเฉพาะราย
- (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราวหรือ
- (3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

มาตรา 17 ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ เมื่อปรากฏว่า

- (1) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปี นับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะ

2. หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ของรัฐต่อคนชาติ ที่จะไม่เนรเทศคนชาติออกนอกประเทศ และ คนชาติมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามหลักกฎหมาย ที่จะได้รับการดูแล คุ้มครองทั้งที่อยู่ในประเทศภายใต้เขตแดนของรัฐ และ อยู่ในต่างประเทศตามหลักว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติทางการเมือง

3. ประมวลกฎหมายแพ่ง พาดิชัย

มาตรา 1545 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อเด็กว่าตนมิได้เป็นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู้เป็นสามีของมารดาตน เด็กจะร้องขอต่ออัยการให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนั้นก็ได้

วินิจฉัย

1. โรสเป็นบุตรของนางไอริน ที่เกิดจากนายไท แต่โรส และ นายไท ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับโรส จึงมิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายไท แต่เนื่องจาก พระราชบัญญัติสัญชาติ ได้บัญญัติว่าบิดาให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้ใดจะมีได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมีได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม ดังนั้นหากโรสสามารถพิสูจน์ได้ว่า นายไทเป็นบิดาของตนตามกฎหมายกระทรวง โรสย่อมได้รับสัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิต แม้ว่าโรสจะเกิดนอกราชอาณาจักรก็ตาม

2. ถึงแม้ว่าโรสจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายไทโต เนื่องจากเกิดในระหว่างสมรสระหว่างมารดาของโรสกับนายไทโต แต่โรสสามารถที่จะร้องขอให้อัยการฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของไทโตได้ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าโรสเป็นบุตรของนายไท

3. เมื่อพิสูจน์ได้ว่านายไทเป็นบิดา และปฏิเสธความเป็นบิดาของไทโตแล้ว โรสก็ไม่ใช่บุตรที่มีบิดา มารดา เป็นคนต่างด้าว ที่มีมารดาเป็นบุคคลที่เข้าเมืองมาชั่วคราวอันจะทำให้เข้าข่ายยกเว้นที่จะไม่ได้สัญชาติไทยอีกต่อไปตามมาตรา 7 ทวิ ดังนั้นโรสจึงได้สัญชาติไทย ตามข้อ 1

4. อย่างไรก็ตามแม้ว่าโรสจะได้สัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิต ตามมาตรา 7 (1) ประกอบกับการพิสูจน์ความเป็นบิดาของนายไทตามข้อ 1 แต่โรสได้อยู่ในประเทศที่มีการดามีสัญชาติ คือ ไปแลนด์ เกิน 5 ปี นับตั้งแต่โรสบรรลุนิติภาวะเพราะโรสเกิดและอยู่ที่ไปแลนด์จนอายุ 26 ปี ดังนั้นโรส จึงอาจจะถูกถอนสัญชาติไทยได้ตามมาตรา 17(1)

5. เมื่อโรสถูกจับในข้อหาเสพยาไอซ์ จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบจึงสามารถร้องขอให้ถอนสัญชาติไทยได้ตาม ข้อ 4 และเมื่อโรสไม่ใช่คนสัญชาติไทย จึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศได้

6. หรือในกรณี หากโรสไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นบุตรของนายไทได้ โรสย่อมไม่ได้สัญชาติไทย เพราะเข้าข่ายยกเว้น ตามมาตรา 7 ทวิ และย่อมถูกเนรเทศออกนอกประเทศได้

สรุป

เจ้าหน้าที่สามารถเนรเทศโรสออกนอกประเทศได้ หากได้ดำเนินการถอนสัญชาติไทยของโรสแล้ว หรือในการนี้ที่โรสไม่ได้พิสูจน์การเป็นบุตรของนายไท โรสก็จะมีสัญชาติไปแลนด์ และ ตูรกี เมื่อเป็นคนต่างด้าว ก็อาจจะถูกเนรเทศได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด และหลักเกณฑ์ในการได้สัญชาติไทยในการนี้ที่มีบิดาเป็นคนสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สมรสกับมารดา หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดที่แท้จริงได้ และหลักเกณฑ์ในการถอนสัญชาติของผู้ที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดา หรือ มารดาเป็นต่างด้าว และได้ไปอยู่ในประเทศที่บิดา หรือ มารดานั้นมีสัญชาติ

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ประเด็นการถูกถอนสัญชาติตามมาตรา 17 ซึ่งผู้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยไม่มีบิดา หรือ มารดาเป็นต่างด้าว และไปอยู่ในประเทศที่ บิดา หรือ มารดา มีสัญชาติ ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกถอนสัญชาติได้ อีกประเด็นที่นักศึกษาตอบไม่ได้ คือ การพิสูจน์ความเป็นบิดา ตามมาตรา 7 ในการนี้ที่บิดาไม่ได้สมรสกับมารดา นอกจากนั้น นักศึกษายังไม่สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ มาตรา 7 ทั่ว ได้อย่างถูกต้อง และการปฏิเสธความเป็นบิดาของสามีของมารดา เมื่อทราบว่าตนไม่ใช่บุตรของสามีมารดา ตามมาตรา 1545

นักศึกษาที่ตอบข้อสอบไม่ได้ เนื่องจากการพิจารณาไม่รอบคอบและไม่ครอบคลุม และไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในประเด็นดังกล่าว จึงแนะนำให้ให้นักศึกษานำเนื้อหา ทบทวน และ ผึกหัดการตอบคำถามบ่อยๆจากแบบฝึกหัด หมั่นศึกษา วิเคราะห์จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยจะทำให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น

ข้อ 3. ในการที่ อดีต ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช เคยส่งกองทหารเข้าไปใน อิรัก เพื่อจับกุม นาย ซัสตัม อีกทั้งเคยส่งกองกำลังเข้าไปในอัฟกานิสถาน เพื่อตามล่า บินลาเดน การกระทำทั้งสองกรณีมีการสู้รบกันระหว่างกองทัพของสหรัฐอเมริกาและ กองทหารของแต่ละประเทศ อีกทั้งมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก จะเป็นเหตุให้ ประเทศอิรัก และ ประเทศอัฟกานิสถาน ฟ้องอดีต ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย และ ยกหลักกฎหมายประกอบการพิจารณา

หลักกฎหมาย

1. หลักกฎหมายว่าด้วยกลไกในการรักษาสันติภาพของโลก

หมวดที่ 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ในเรื่องการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศได้กำหนด กลไกในการรักษาสันติภาพของโลกโดยให้อำนาจอรัฐสมาชิก (มาตรา 11 (2) มาตรา 35), รัฐอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ยอมรับล่วงหน้าซึ่งข้อผูกพันแห่งการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตร

(มาตรา 35(2), สมิชชา (ตามมาตรา 10 และมาตรา 11) หรือ เลขานุการ (มาตรา 12) ในการหยิบยกประเด็นปัญหาสู่ความสนใจของคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ มาตรา 39 คณะมนตรีความมั่นคงจะกำหนดว่าการคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการกระทำที่การรุกรานได้มีขึ้น หรือไม่ และจะทำคำแนะนำหรือวินิจฉัยว่าจะใช้มาตรการอันใดตามมาตรา 41 และ 42 เพื่อข่มขู่ไว้หรือสถาปนากลับ คืบมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

2. หลักกฎหมายเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ

เขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ จำแนกเป็นด้านต่างๆดังนี้

1. **ในด้านเวลา** เขตอำนาจศาลถูกจำกัดไว้สำหรับอาชญากรรมที่กระทำหลังการเริ่มมีผลใช้บังคับของธรรมนูญศาล

2. **ในด้านสถานที่** เขตอำนาจแตกต่างกันไปตามแต่วิธีการที่คดีถูกนำขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศกล่าวคือ หากคณะมนตรีความมั่นคงเป็นผู้ดำเนินการส่งเรื่อง เขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศจะครอบคลุมทั่วไปไม่ว่ารัฐที่เป็นปัญหจะเป็นภาคีของธรรมนูญศาลหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากต้องกระทำในกรอบของหมวดที่ 7 ของกฎบัตรในเรื่องการชำระรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ แต่ถ้ารัฐภาคีเป็นฝ่ายร้องเรียนหรืออัยการเป็นผู้ดำเนินการเองนั้น เขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศจะจำกัดลงไปคือครอบคลุมไปถึงดินแดนของรัฐภาคีสมาชิก ซึ่งต้องยอมรับเขตอำนาจศาลโดยไม่สามารถตั้งข้อสงวนได้และครอบคลุมถึงรัฐที่มีได้เป็นภาคีเฉพาะเมื่อรัฐนั้นให้ความยินยอมเท่านั้น โดยที่การกระทำต้องเกิดขึ้นในดินแดนของรัฐดังกล่าวหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นพลเมืองของรัฐดังกล่าว ยิ่งกว่านั้นในแง่ตัวบุคคล

3. **ในด้านบุคคล** เขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเหนือบุคคล ครอบคลุมเฉพาะสำหรับบุคคลธรรมดาซึ่งอายุเกินกว่า 18 ปี และไม่รวมองค์การหรือรัฐ

4. **ในด้านสาระ** เขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศขยายไปถึงอาชญากรรมร้ายแรงต่อประชาคมระหว่างประเทศ อันได้แก่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงครามและการรุกรานซึ่งไม่รวมอาชญากรรมอื่นๆ ที่สนธิสัญญาต่างๆ ได้กำหนดไว้ตามที่คณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศได้เสนอไว้ เช่น เรื่องยาเสพติด การก่อการร้าย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรวมเรื่องเหล่านี้ไว้ในเขตอำนาจศาลเป็นเรื่องที่อาจกระทำได้ในการประชุมพบทวนเพื่อแก้ไขธรรมนูญศาล ซึ่งจะมีขึ้น 7 ปีหลังจากเริ่มมีผลบังคับใช้

5. **ในด้านความสัมพันธ์กับคณะมนตรีความมั่นคง** ศาลอาญาระหว่างประเทศอาจถูกร้องขอให้ระงับการสืบสวนหรือดำเนินคดีใดก็ตาม ตลอดจนเลื่อนกระบวนการที่เริ่มไว้ออกไปเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงออกข้อมติถึงศาลอาญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบของมาตรการตามหมวดที่ 7 ของกฎบัตรในเรื่องการชำระรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

6. **อำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นศาลเสริมศาลภายในประเทศ** ดังนั้นหากศาลภายในได้เริ่มดำเนินการกระบวนการพิจารณาศาลอาญาระหว่างประเทศจะต้องระงับการดำเนินการ เว้นแต่ศาลภายใน

ไม่มีความจริงใจในการดำเนินการกระบวนการพิจารณา หรือ ศาลภายในไม่สามารถดำเนินการพิจารณาคดีได้ หรือ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล จนไม่สามารถดำเนินการกระบวนการพิจารณาได้

วินิจฉัย

1. เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ยื่นเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงพิจารณา ตามสิทธิ และ ตามอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงในการพิจารณาว่ามีการผิดที่คุกคามต่อสันติภาพของโลกเมื่อมีเหตุการณ์ที่สื่อให้เห็นว่ามีการคุกคามสันติภาพของโลก ทั้งนี้ตามกลไกในการธำรงรักษาสันติภาพของโลก ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงจะทำการพิจารณา ตรวจสอบ ในระหว่างนั้น คณะมนตรีความมั่นคง มีอำนาจในการออกมติ ให้มีมาตรการชั่วคราวระงับการกระทำใดๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสันติภาพของโลกได้ เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงได้ตรวจสอบแล้ว อาจจะพบว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงจริง คณะมนตรีความมั่นคงก็จะดำเนินการออกมติ หรือ มีมาตรการใดๆ ตามกฎบัตรสหประชาชาติได้ ตั้งแต่การ บอยคอต แห้งขึ้น ตัดการค้าขาย ตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ตัดการติดต่อ คอมมูเนล การสื่อสาร จนกระทั่งถึงการใช้มาตรการเข้าไปควบคุมสถานการณ์ การใช้กองกำลังสหประชาชาติ เพื่อระงับเหตุร้ายทั้งปวง หรือ หากการตรวจสอบพบว่าไม่มีความจริง คณะมนตรีความมั่นคงก็จะจำหน่ายเรื่องออกไป

2. ในกรณีนี้ สหรัฐได้พยายามทำตามระเบียบ และกลไกที่กำหนดไว้ในการรักษาสันติภาพของโลก โดยอ้างว่า อิรักมีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี เพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบ การใช้กลไกดังกล่าวเพื่อรองรับการกระทำของตนในการเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในอิรัก และอัฟกานิสถาน จนสหประชาชาติได้จัดตั้งกองกำลังสหประชาชาติเข้าไปควบคุมสถานการณ์ อีกทั้งสหรัฐอเมริกาอ้างการเข้าไปแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม ในการที่ขัดดัดล้มเผ่าประชาชนฝ่ายตรงข้าม

3. ในกรณีของอัฟกานิสถาน สหรัฐอ้างว่าประเทศดังกล่าวได้ให้การสนับสนุน การก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา ในการถล่มตึก World Trade จึงใช้มาตรการตอบโต้ Reprisal ตามกฎหมาย

ดังนั้นการกระทำของสหรัฐอเมริกาได้อ้างการกระทำโดยชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในสามประการด้วยกัน คือ

1. การใช้สิทธิตามกลไกในการรักษาสันติภาพของโลก
2. การเข้าแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม
3. การตอบโต้ แก้มืด (Reprisal) จากการถูกก่อการร้าย

4. ศาลอาญาระหว่างประเทศจะมีเขตอำนาจศาลเหนือสหรัฐอเมริกา หรือไม่ สามารถพิจารณาจากประเด็นเขตอำนาจศาลในด้านสถานที่ และในด้านสาระ กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นภาคีสมาชิก และไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จึงยังอาจจะถูกนำเสนอคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้หากคณะมนตรีความมั่นคง เป็นผู้เสนอคดีต่อศาล แต่ศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นศาลเสริมศาลภายใน ดังนั้น หากกรณีมีการนำคดีสู่ศาลโดยคณะมนตรีความมั่นคง สหรัฐอเมริกา

สามารถที่จะชิงตำแหน่งคดีโดยศาลภายในเสียก่อนได้ นอกจากนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกา กระทำการใดๆโดยอ้างหลักกฎหมายระหว่างประเทศและดำเนินการตามกลไกที่กำหนดในกฎบัตรสหประชาชาติ การกระทำของสหรัฐก็ไม่อาจจะถูกถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดภายใต้เขตอำนาจศาลด้านสาระ กล่าวคือ ความผิดที่เป็นอาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และ อาชญากรรมรุกราน

สรุป

การฟ้องร้องอดีตประธานาธิบดี ยอร์ช ดับเบิลยู บุช ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศนั้น อาจจะทำให้ได้โดยช่องทางของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แต่ สหรัฐอเมริกาสามารถดำเนินคดีต่อศาลภายในได้ก่อน และสามารถอ้างว่าการกระทำของอดีตประธานาธิบดียอร์ช ดับเบิลยู บุช นั้น ไม่เป็นความผิดที่จะตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเพราะได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามกลไกของสหประชาชาติ

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ประสงค์ที่จะประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิในการรักษาสันติภาพของโลกโดยคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ และ ใครสามารถนำประเด็นความไม่สงบเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงได้ และประเมินความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจและกลไกของศาลอาญาระหว่างประเทศ

นักศึกษาที่ไม่สามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้เพราะการไม่ได้อ่านหนังสือโดยละเอียด และ ไม่สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และ การวินิจฉัยปัญหาได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาจึงต้องศึกษาให้ละเอียด และมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา สามารถ คิดและวิเคราะห์ได้ หมั่นศึกษาข่าวต่างประเทศ และ ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประชาคมโลกอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ระหว่างประเทศได้ดีขึ้น